



ELITE
POLÍCIAS DO
AMAZONAS

PC-AM • PM-AM • PP-AM

BASE DE
ASSUNTOS
POLICIAIS

PC-AM • PM-AM • POLÍCIA PENAL

Professor Fábio Silva

Uma base para estudar com direção

Do primeiro contato à revisão antes da prova

O QUE VOCÊ VAI DOMINAR

Esta apostila reúne os quinze assuntos jurídicos apresentados nas imagens de referência, organizados em cinco disciplinas, e um núcleo de compreensão e interpretação de textos em Português. A proposta é construir uma base que permita entender a lei, reconhecer diferenças importantes e justificar respostas. Os exemplos aproximam a teoria de situações policiais sem substituir formação profissional ou orientação para casos concretos.

RECORTE E APLICAÇÃO

O material pode apoiar a preparação para carreiras da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal do Amazonas. Cada cargo e edital têm exigências próprias: compare o programa oficial com este índice e acrescente legislação estadual, conhecimentos específicos e outros conteúdos que forem exigidos. Esta é uma apostila de fundamentos, não a reprodução de um edital nem um curso completo de todas as matérias de um concurso.

O CICLO DE UMA SESSÃO

Reserve um bloco de 50 minutos: 5 para recordar o estudo anterior sem consultar; 20 para ler duas páginas com atenção; 15 para responder às questões e explicar as alternativas; 10 para corrigir e registrar os erros. Se você tiver menos tempo, mantenha a sequência e reduza a quantidade. O objetivo não é terminar páginas rapidamente: é recuperar a informação depois, sem depender da releitura.

COMO USAR CADA PÁGINA

Leia a explicação, acompanhe o exemplo e só então encare a pergunta. Cubra a resposta comentada com uma folha ou role a tela apenas depois de responder. Nas matérias jurídicas, consulte os artigos indicados: a síntese explica o caminho, mas a redação legal permite reconhecer exceções e palavras que a banca troca. Todos os exercícios desta apostila são autorais e didáticos; nenhum é apresentado como questão oficial.

LIMITES QUE PROTEGEM SEU ESTUDO

Fontes oficiais e decisões citadas foram consultadas em 7 de outubro de 2026. Normas podem mudar e notícias oficiais não substituem a leitura da decisão quando o edital exigir aprofundamento. Use as referências finais para conferir a redação aplicável à sua prova. Não confunda uma regra geral com uma autorização irrestrita: procure sempre a hipótese, o requisito, a exceção e a consequência.

Seu percurso de aprendizagem

Um plano adaptável de quatro semanas

SEMANA 1 • LINGUAGEM E CONSTITUIÇÃO

Estude interpretação de textos e os três temas constitucionais. Alterne leitura com recuperação: explique a diferença entre informação expressa e inferência; depois, entre direito fundamental e instrumento de proteção. Ao estudar segurança pública, descreva as funções de cada órgão em suas próprias palavras. Reserve o último bloco da semana para responder novamente às questões em que você precisou consultar a explicação.

SEMANA 2 • ADMINISTRAÇÃO E DIREITO PENAL

Estude princípios, atos e poderes administrativos, depois aplicação da lei penal e teoria do crime. Para cada instituto, preencha mentalmente quatro perguntas: o que é, quando se aplica, qual a exceção e com o que pode ser confundido. Compare anulação e revogação; dolo e culpa; erro de tipo e erro de proibição. Uma comparação explicada vale mais que uma lista decorada sem relação com situações concretas.

SEMANA 3 • INVESTIGAÇÃO E LEGISLAÇÃO ESPECIAL

Conclua os crimes contra a Administração e percorra inquérito, provas e flagrante. Em seguida, estude Drogas, Desarmamento e Organizações Criminosas. Separe os requisitos de cada crime e de cada medida processual. Evite transformar exemplos em regras universais: quantidades, prazos, sujeitos e finalidades precisam ser lidos no contexto legal. Marque as referências que merecem nova leitura da lei seca.

SEMANA 4 • REVISÃO E DIAGNÓSTICO

Faça o simulado final sem consultar e registre a justificativa antes de olhar o gabarito. Volte apenas aos pontos que errou, acertou por chute ou não conseguiu explicar. Como roteiro inicial, revise no dia seguinte, após uma semana e após cerca de um mês; ajuste esses intervalos ao desempenho e à data da prova. Intervalos são uma ferramenta de organização, não uma fórmula universal de aprovação.

CADERNO DE ERROS QUE FUNCIONA

Registre uma frase para a regra correta, a palavra que causou o erro e um exemplo novo. Modelo: “Revogação: ato válido, avaliação de conveniência e oportunidade; confundi com ilegalidade”. Classifique a falha: conteúdo desconhecido, exceção esquecida, leitura apressada ou dúvida entre institutos. Na revisão, tente responder antes de reler. Se você só reconhece a resposta quando a vê, ainda precisa treinar recuperação.

Mapa da apostila

Os assuntos e a sequência de estudo

Português

05-07

Compreender antes de interpretar • Seguir os vínculos do texto • Resolver sem cair em extrapolações

Direito Constitucional

08-13

Direitos e garantias fundamentais • Administração pública • Segurança pública

Direito Administrativo

14-19

Princípios da administração pública • Atos administrativos • Poderes administrativos

Direito Penal

20-26

Lei penal no tempo • Lei penal no espaço • Fato típico, dolo e culpa • Tentativa e interrupção do crime • Ilícitude, culpabilidade e erros • Funcionário público e peculato • Concussão, corrupção e prevaricação

Direito Processual Penal

27-33

Inquérito: finalidade e garantias • Diligências, prazos e arquivamento • Prova, contraditório e ilicitude • Perícia e cadeia de custódia • Depoimentos, confissão e reconhecimento • Modalidades de flagrante • Auto, direitos e audiência de custódia

Lei De Drogas

34-36

Consumo pessoal e a decisão do STF • Tráfico e redução especial da pena • Associação, aumentos e investigação

Estatuto Do Desarmamento

37-39

Posse e porte: encontre a diferença • Uso permitido, restrito e proibido • Outros crimes e pontos de atualização

Organizações Criminosas

40-42

Conceito e comparação entre grupos • Crime autônomo e colaboração premiada • Limites dos meios de prova

Simulado Final

43

Doze decisões sem consulta

Simulado Comentado

44-45

Entenda cada decisão 1 • Entenda cada decisão 2

Fontes E Atualização

46-49

Referências para conferir a lei

Navegação: os itens do sumário e os marcadores do PDF levam diretamente às seções. Cada página de conteúdo inclui explicação, aplicação e uma questão autoral comentada. O simulado reúne mais doze decisões para revisar sem consulta.

Compreender antes de interpretar

Informação expressa e inferência autorizada

A IDEIA CENTRAL

Compreender é localizar o que o texto efetivamente afirma. Interpretar é estabelecer relações e inferências sustentadas pelo texto. A resposta correta precisa caber no que foi dito, sem acrescentar uma causa, uma intenção ou uma certeza inexistente. O tema indica o assunto geral; a tese é a posição defendida sobre ele. Um texto pode tratar de segurança pública e sustentar, por exemplo, que integrar dados melhora a prevenção.

TEXTO PARA TRABALHAR

“Após reorganizar os registros de atendimento, a equipe passou a identificar com mais rapidez os locais de maior demanda. A mudança, porém, não dispensou a verificação das informações em campo.” O assunto é o uso de registros na organização do trabalho. A informação expressa é a maior rapidez na identificação dos locais. A ressalva introduzida por “porém” limita o alcance da mudança: os registros não tornaram desnecessária a verificação.

DO TEXTO À CONCLUSÃO

É possível concluir que a equipe combina dados registrados e verificação em campo. Não é possível afirmar que os registros eram todos falsos, que houve redução de crimes ou que a reorganização eliminou erros. Essas afirmações podem até ser imagináveis, mas não decorrem do trecho. Na prova, troque “parece razoável no mundo” por “há apoio suficiente neste texto?”. Conhecimento externo não pode substituir a evidência textual.

ARMADILHAS DE LEITURA

Desconfie de mudanças de intensidade: “alguns” não equivale a “todos”; “pode contribuir” não significa “garante”; “mais rápido” não significa “imediato”. Também não confunda sequência temporal com causa comprovada. “Depois de X, ocorreu Y” informa ordem; para atribuir causalidade, procure a relação afirmada ou claramente sustentada pelo autor. Leia inclusive as palavras pequenas: advérbios, conectivos e negativas mudam o alcance da frase.

QUESTÃO AUTORAL • CERTO OU ERRADO

Do trecho se conclui que a reorganização dos registros tornou dispensável a atividade de campo. Antes de responder, indique a expressão que confirma ou desmente o item.

RESPOSTA COMENTADA

Errado. “Não dispensou a verificação das informações em campo” nega exatamente o que o item afirma. O erro é uma inversão explícita, não uma questão de opinião. Para fixar, reescreva uma conclusão correta: a reorganização agilizou a identificação de locais de maior demanda, mas a equipe continuou precisando verificar as informações em campo.

Seguir os vínculos do texto

Conectivos e referências na construção do sentido

COMO AS FRASES SE RELACIONAM

A coesão torna visíveis as ligações entre partes do texto. Pronomes e expressões retomam elementos; conectivos indicam relações como oposição, causa, conclusão, condição e concessão. A coerência é a compatibilidade do conjunto de ideias. Um texto pode ter muitos conectivos e, ainda assim, apresentar raciocínio contraditório. Na leitura, identifique a relação de sentido antes de procurar uma palavra equivalente.

EXEMPLO EXPLICADO

“O relatório continha dados relevantes; contudo, estes ainda precisavam ser conferidos. Por isso, a equipe adiou a conclusão.” “Estes” retoma “dados relevantes”. “Contudo” introduz uma ressalva: a relevância não elimina a necessidade de conferência. “Por isso” apresenta a consequência da pendência. Se “contudo” fosse trocado por “portanto”, a oposição seria substituída por conclusão, alterando o encadeamento original.

CONDIÇÃO NÃO É CERTEZA

Compare: “Se houver confirmação, o dado será incorporado” e “Como houve confirmação, o dado foi incorporado”. A primeira formula uma condição; não afirma que ela aconteceu. A segunda apresenta uma causa já indicada como ocorrida. Em “Embora o relatório seja detalhado, falta uma conclusão”, a concessão reconhece um fato que poderia favorecer outra expectativa, mas não impede a afirmação principal.

RETOMADAS EXIGEM ATENÇÃO

Não escolha automaticamente o substantivo mais próximo como antecedente de um pronome. Teste concordância e sentido. Em “A equipe examinou os registros e os corrigiu”, “os” retoma os registros; em “A equipe examinou os registros e apresentou sua conclusão”, a conclusão pode ser atribuída à equipe pelo contexto. Quando houver ambiguidade real, não invente certeza. Em questões de reescrita, preserve a referência, o tempo e a relação lógica.

QUESTÃO AUTORAL • ALTERNATIVA CORRETA

Na frase “O dado era relevante; contudo, precisava de confirmação”, qual troca preserva melhor a relação de sentido? A) portanto; B) entretanto; C) porque; D) caso. Explique a escolha com o nome da relação.

RESPOSTA COMENTADA

B. “Entretanto” mantém a oposição ou ressalva expressa por “contudo”. “Portanto” indicaria conclusão, “porque” causa ou explicação, e “caso” condição. Não basta a frase parecer gramatical: a questão pede manutenção do sentido. Como treino adicional, escreva uma frase com cada conectivo e observe como muda a relação entre as informações.

Resolver sem cair em extrapolações

Tese, finalidade e equivalência de sentido

O QUE O COMANDO PEDE

Antes de avaliar alternativas, identifique a tarefa: localizar informação, inferir, reconhecer a tese, determinar a finalidade ou julgar uma reescrita. Marque comandos negativos, como “não se pode concluir”. Uma alternativa pode estar correta em si e, mesmo assim, não responder à pergunta. Textos narrativos apresentam acontecimentos; descritivos caracterizam; expositivos explicam; argumentativos defendem uma posição. Esses modos podem coexistir no mesmo texto.

TEXTO PARA TRABALHAR

“A tecnologia pode apoiar a análise de ocorrências, desde que os dados sejam confiáveis e os resultados sejam avaliados criticamente. Investir em ferramentas sem capacitar as pessoas limita os benefícios esperados.” A tese não é a inutilidade da tecnologia. O autor defende seu uso associado à qualidade dos dados, à avaliação crítica e à capacitação. A segunda frase desenvolve uma condição prática para obter benefícios.

REESCRITA COM CONTROLE

Uma paráfrase precisa preservar o sentido essencial, sem aumentar a certeza ou excluir condições. “Ferramentas tecnológicas podem ajudar, mas seu uso exige cuidados com dados e pessoas” é compatível com o texto. Já “A tecnologia sempre melhora os resultados, independentemente da formação da equipe” troca possibilidade por certeza e elimina condições. Observe quantificadores, modalizadores e relações de dependência: são pontos frequentes de alteração indevida.

UM PROCEDIMENTO EM QUATRO PASSOS

Primeiro, resuma cada parágrafo em uma frase curta. Segundo, localize o trecho relevante para o comando. Terceiro, compare cada alternativa com a evidência: ela contradiz, restringe ou amplia o texto? Quarto, escolha pela melhor sustentação, não pela frase mais atraente. Se duas opções parecerem plausíveis, procure a palavra que exige uma informação adicional. Elimine com justificativa, não apenas por impressão.

QUESTÃO AUTORAL • CERTO OU ERRADO

O autor sustenta que comprar ferramentas, por si só, basta para alcançar plenamente os benefícios da tecnologia. Justifique sem recorrer à sua opinião sobre o assunto.

RESPOSTA COMENTADA

Errado. O texto afirma que investir em ferramentas sem capacitar as pessoas limita os benefícios. O item transforma uma medida insuficiente em suficiente. A expressão “por si só” concentra o erro. Sua opinião sobre tecnologia não altera esse resultado. Revisão ativa: explique a diferença entre tema e tese; dê um exemplo de extrapolação; mostre como um conectivo pode modificar uma conclusão.

Direitos e garantias fundamentais

Liberdades, igualdade e proteção do domicílio

ENTENDA O CONTEÚDO

Direitos fundamentais protegem posições essenciais da pessoa; garantias são mecanismos que asseguram sua efetividade. O art. 5º da Constituição reúne liberdades, igualdade, proteção patrimonial e garantias processuais. A igualdade não exige tratamento idêntico em qualquer situação: diferenciações precisam de fundamento constitucional e justificativa adequada. A referência literal a estrangeiros residentes não autoriza retirar a proteção básica de um turista. A liberdade de expressão convive com a vedação ao anonimato e com a responsabilização por violações à honra e à imagem. Reuniões pacíficas, sem armas, em locais abertos ao público independem de autorização, mas exigem prévio aviso e não podem frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. A casa recebe proteção especial. Sem consentimento do morador, o ingresso é admitido em flagrante delito, desastre, socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. As três primeiras exceções podem ocorrer também à noite. No Tema 280, o STF exige razões concretas, justificáveis posteriormente, para ingresso forçado sem mandado fundado em flagrante.

EXEMPLO RESOLVIDO

Às 23 horas, uma equipe ouve pedidos de ajuda e percebe fumaça saindo de uma residência. O ingresso necessário para socorro encontra amparo constitucional, mesmo sem mandado. Compare com uma diligência de busca baseada apenas em ordem judicial: essa hipótese constitucional exige cumprimento diurno. A análise começa pela finalidade e pela situação concreta, não somente pelo horário. Encontrar ilícitos depois não cria retroativamente a justificativa que faltava antes.

ATENÇÃO À PROVA

Direitos fundamentais não são uma autorização para condutas ilícitas, mas limitações também precisam de fundamento. Evite transformar a frase “direitos não são absolutos” em justificativa genérica para abusos. A proibição da tortura não admite uma exceção baseada na conveniência da investigação. Na associação, suspensão de atividades exige decisão judicial; dissolução compulsória exige decisão judicial transitada em julgado.

QUESTÃO ORIGINAL

Julgue: a autoridade administrativa pode exigir autorização prévia para reunião pacífica, sem armas, em praça pública, mesmo quando houver aviso prévio e inexistir conflito com reunião anteriormente convocada.

GABARITO COMENTADO

Errado. O art. 5º, XVI, distingue autorização de aviso: a reunião descrita independe de autorização. O aviso permite organização e proteção do exercício do direito, sem convertê-lo em favor discricionário da autoridade. Na revisão, associe reunião a aviso e associação a liberdade de criação e permanência.

Direitos e garantias fundamentais

Proteção processual e remédios constitucionais

ENTENDA O CONTEÚDO

O devido processo legal impede a privação arbitrária da liberdade ou dos bens. Contraditório é oportunidade de conhecer e influenciar o processo; ampla defesa compreende meios legítimos de reação. Ambos alcançam processos administrativos sancionadores. Provas ilícitas são inadmissíveis. A presunção de inocência convive com prisões cautelares que preencham requisitos legais: prisão antes do trânsito em julgado não se confunde automaticamente com pena antecipada. Na prisão, lembre a comunicação imediata ao juiz e à família ou pessoa indicada, a informação sobre o silêncio, a assistência de advogado e a identificação dos responsáveis. O preso mantém sua integridade física e moral. Os remédios constitucionais têm objetos distintos. Habeas corpus protege a locomoção contra ilegalidade ou abuso. Habeas data permite conhecer ou corrigir informações pessoais em registros governamentais ou de caráter público. Mandado de segurança protege direito líquido e certo não amparado pelos dois anteriores. Mandado de injunção enfrenta omissão normativa que inviabiliza direito constitucional. Ação popular permite ao cidadão combater atos lesivos aos bens e valores expressamente protegidos pela Constituição.

EXEMPLO RESOLVIDO

Uma candidata tem a inscrição indeferida apesar de documento que demonstra o cumprimento do requisito. Se os fatos estiverem comprovados documentalmente e não houver necessidade de produção posterior de provas, o instrumento judicial pode ser o mandado de segurança. Não cabe habeas corpus apenas porque a decisão foi ilegal: falta ameaça à locomoção. Tampouco basta chamar qualquer pedido de informação de habeas data.

ATENÇÃO À PROVA

Inafiançabilidade não equivale a imprescritibilidade. Racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático são inafiançáveis e imprescritíveis. Tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos são constitucionalmente inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia; essa regra não os torna imprescritíveis. Também diferencie texto e jurisprudência: a Súmula Vinculante 25 proíbe prisão civil do depositário infiel.

QUESTÃO ORIGINAL

Julgue: o habeas data é o remédio adequado para qualquer cidadão obter informações públicas genéricas sobre despesas de uma secretaria, ainda que os registros não tratem de sua pessoa.

GABARITO COMENTADO

Errado. O objeto constitucional do habeas data é a informação relativa ao próprio impetrante. Transparência sobre despesas segue os instrumentos próprios de acesso à informação e, conforme o caso, tutela judicial adequada. Escolha o remédio identificando o direito atingido, o responsável pela lesão e a prova disponível.

Administração pública

Organização, concurso e vínculos públicos

ENTENDA O CONTEÚDO

O art. 37 aplica seus princípios à Administração direta e indireta de todos os Poderes e de todos os entes federativos. Administração direta reúne órgãos da própria União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A indireta compreende entidades com personalidade jurídica própria, como autarquias e empresas estatais. Órgão não se confunde com entidade: uma secretaria integra a pessoa jurídica estatal; uma autarquia é outra pessoa jurídica. Desconcentração distribui atribuições dentro da mesma pessoa; descentralização envolve outra pessoa. Entre administração direta e entidade vinculada existe controle nos limites legais, não hierarquia geral equivalente à relação entre chefe e subordinado. A investidura em cargo ou emprego público exige concurso de provas ou de provas e títulos, conforme natureza e complexidade, ressalvados cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Funções de confiança são exclusivas de servidores efetivos. Tanto elas quanto cargos em comissão destinam-se à direção, chefia e assessoramento. Contratação temporária exige hipótese legal de necessidade temporária de excepcional interesse público; não é atalho para suprir permanentemente qualquer carência de pessoal.

EXEMPLO RESOLVIDO

Um estado cria, por lei específica, uma autarquia e instala três departamentos dentro de uma secretaria já existente. Na primeira medida ocorre descentralização: surge outra pessoa jurídica. Na segunda ocorre desconcentração: os departamentos continuam dentro da mesma pessoa. A personalidade jurídica própria resolve a classificação, independentemente da quantidade de unidades criadas.

ATENÇÃO À PROVA

Validade do concurso: até dois anos, prorrogável uma vez por igual período. Se o prazo inicial for um ano, a prorrogação será de um ano. Estabilidade do art. 41 alcança servidor nomeado para cargo efetivo mediante concurso, após três anos de efetivo exercício e avaliação especial. Aprovação em concurso, posse e estabilidade são momentos diferentes; cargos em comissão não produzem essa estabilidade.

QUESTÃO ORIGINAL

Julgue: as funções de confiança são reservadas a servidores ocupantes de cargo efetivo e destinam-se, assim como os cargos em comissão, a atribuições de direção, chefia e assessoramento.

GABARITO COMENTADO

Certo. O art. 37, V, estabelece tanto a reserva das funções de confiança aos servidores efetivos quanto a natureza dessas atribuições. Cargos em comissão admitem recrutamento mais amplo, observadas as condições e os percentuais legais de ocupação por servidores de carreira. Não confunda liberdade de nomeação com liberdade para desrespeitar requisitos constitucionais.

Administração pública

Acumulação e responsabilidade civil do Estado

ENTENDA O CONTEÚDO

A regra constitucional proíbe acumulação remunerada de cargos públicos, com exceções e compatibilidade de horários. O art. 37, XVI, permite dois cargos de professor; um cargo de professor com outro de qualquer natureza; ou dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Atenção à atualização: a EC 138/2025 substituiu a antiga exigência de cargo técnico ou científico na combinação com professor. Também se deve observar o inciso XI e os regimes constitucionais específicos, inclusive militares. A proibição alcança empregos e funções e abrange entidades indicadas no art. 37, XVII. Ser possível acumular constitucionalmente não elimina a necessidade de verificar jornadas, regras aplicáveis e efetivo desempenho. Na responsabilidade civil, o art. 37, § 6º, prevê que pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos causados por seus agentes nessa qualidade. Como regra para atos comissivos, a vítima demonstra conduta, dano e nexo causal, sem precisar provar culpa do agente. Já a ação regressiva contra o agente depende de dolo ou culpa.

EXEMPLO RESOLVIDO

Durante atendimento, um servidor conduz veículo oficial e, por imprudência, atinge carro regularmente estacionado. Demonstrados dano e nexo com a atuação funcional, a responsabilidade estatal pode ser objetiva. Depois de indenizar, o Estado poderá buscar ressarcimento do servidor se provar culpa ou dolo. São duas relações jurídicas: vítima contra a pessoa responsável pelo serviço e poder público contra o agente causador.

ATENÇÃO À PROVA

Responsabilidade objetiva não significa indenização automática por todo dano nem dispensa nexo causal. Excludentes e causas concorrentes precisam ser examinadas. Nas omissões, não aplique fórmula única: a jurisprudência distingue situações, especialmente deveres específicos de proteção. Outra confusão recorrente é trocar suspensão de direitos políticos por perda na consequência constitucional dos atos de improbidade; a Constituição utiliza suspensão.

QUESTÃO ORIGINAL

Julgue: pela redação constitucional resultante da EC 138/2025, a acumulação de um cargo de professor com outro cargo público depende de que este segundo seja técnico ou científico, além da compatibilidade de horários.

GABARITO COMENTADO

Errado. A emenda passou a admitir outro cargo de qualquer natureza. A compatibilidade de horários continua exigida, assim como os demais limites constitucionais e a análise do regime específico. O item reproduz redação anterior: identificar atualizações legislativas é essencial para resolver a questão.

Segurança pública

Art. 144 e atribuições federais

ENTENDA O CONTEÚDO

Segurança pública é dever estatal, direito e responsabilidade de todos. Seu objetivo constitucional é preservar a ordem pública e a integridade das pessoas e do patrimônio. O art. 144 enumera Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias civis, polícias militares, corpos de bombeiros militares e polícias penais federal, estaduais e distrital. Não omite a polícia ferroviária nem as polícias penais incluídas pela EC 104/2019. A Polícia Federal apura infrações contra a ordem política e social e aquelas em detrimento de bens, serviços e interesses da União, suas autarquias e empresas públicas. Também atua em outras infrações com repercussão interestadual ou internacional que exijam repressão uniforme, conforme a lei. Cabe ainda à PF prevenir e reprimir tráfico de drogas, contrabando e descaminho, sem excluir a atuação legal de outros órgãos; exercer polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; e exercer, com exclusividade, a polícia judiciária da União. A PRF realiza patrulhamento ostensivo das rodovias federais. A Polícia Ferroviária Federal tem correspondente atribuição nas ferrovias federais.

EXEMPLO RESOLVIDO

Imagine dois enunciados: uma equipe fiscaliza o trânsito em rodovia federal; outra investiga desvio de bens de uma autarquia federal. A primeira atividade corresponde ao núcleo constitucional da PRF. A segunda pode integrar a atribuição investigativa da PF, respeitados os detalhes legais. Localização geográfica, por si só, não resolve tudo: um crime ocorrido no Amazonas não se torna automaticamente estadual se atingir interesse federal constitucionalmente protegido.

ATENÇÃO À PROVA

“Polícia judiciária” não significa órgão do Poder Judiciário. É atividade policial de apoio à persecução penal. A exclusividade da PF refere-se à polícia judiciária da União, não a toda investigação criminal existente no país. O STF reconhece poderes investigatórios de outros órgãos nos limites constitucionais. Tráfico também não é sempre atribuição federal apenas porque aparece no art. 144.

QUESTÃO ORIGINAL

Julgue: a Polícia Federal exerce com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, enquanto o patrulhamento ostensivo das rodovias federais constitui atribuição constitucional da Polícia Rodoviária Federal.

GABARITO COMENTADO

Certo. O art. 144 distribui essas funções entre instituições diferentes. A exclusividade atribuída à PF não transforma toda atuação policial federal em competência dessa corporação. Para revisar, associe PF à polícia judiciária da União; PRF às rodovias federais; Polícia Ferroviária Federal às ferrovias federais. Depois confira os detalhes de cada dispositivo.

Segurança pública

Polícias estaduais, penais e guardas municipais

ENTENDA O CONTEÚDO

Às polícias civis, dirigidas por delegados de carreira, cabem polícia judiciária e apuração de infrações penais, ressalvada a competência da União e excluídas infrações militares. Às polícias militares cabem polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Corpos de bombeiros militares executam defesa civil, além das atribuições legais. PMs e bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército; isso não transforma suas atividades ordinárias em atribuições federais. Polícias penais vinculam-se ao órgão administrador do sistema penal da respectiva unidade federativa e cuidam da segurança dos estabelecimentos penais. As estaduais e distrital, assim como polícias civis, militares e bombeiros militares, subordinam-se aos governadores nos termos constitucionais. A polícia penal federal não se subordina a governador estadual. O § 8º permite aos municípios constituir guardas para proteção de seus bens, serviços e instalações. A leitura atual exige acrescentar o Tema 656 do STF: guardas podem exercer ações de segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as demais competências e excluída polícia judiciária. Sua atividade policial está sujeita ao controle externo do Ministério Público.

EXEMPLO RESOLVIDO

Em uma ocorrência urbana, a PM atua ostensivamente para interromper uma violência e preservar a ordem. A investigação posterior de crime comum estadual cabe, em regra, à Polícia Civil. Se houver recolhimento a estabelecimento penal, sua segurança corresponde à atribuição constitucional da polícia penal. O exemplo separa funções, mas não cria barreiras artificiais à cooperação legal entre instituições.

ATENÇÃO À PROVA

É incorreto reduzir a guarda municipal a vigilância patrimonial, ignorando o STF; também é incorreto atribuir-lhe investigação de polícia judiciária. Segurança viária, prevista no § 10, inclui educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades legais destinadas à mobilidade urbana eficiente. Não a confunda com uma nova corporação policial automaticamente criada pela Constituição.

QUESTÃO ORIGINAL

Julgue: as polícias penais estaduais e distrital são responsáveis pela segurança dos estabelecimentos penais e integram o conjunto de instituições subordinadas aos respectivos governadores, conforme o art. 144.

GABARITO COMENTADO

Certo. O § 5º-A fixa a atribuição e a vinculação administrativa das polícias penais; o § 6º disciplina a subordinação indicada. A formulação não inclui a polícia penal federal na subordinação estadual. Em uma questão mais ampla, mantenha separados quatro pontos: competência, vinculação administrativa, subordinação e natureza civil ou militar da instituição.

Princípios da administração pública

Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência

ENTENDA O CONTEÚDO

O conjunto conhecido como LIMPE corresponde aos princípios expressos no art. 37: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eles incidem conjuntamente. Uma medida eficiente não se torna válida se violar a lei; uma publicação oficial não torna moral um favorecimento. Legalidade exige atuação conforme a ordem jurídica. O agente não dispõe da mesma liberdade geral do particular: precisa de competência e fundamento jurídico para agir. Impessoalidade exige finalidade pública e tratamento não orientado por preferências pessoais. Também impede transformar publicidade institucional em promoção de autoridade. Moralidade exige padrões jurídicos de honestidade, boa-fé e lealdade institucional, e não apenas a opinião moral individual do examinador. Publicidade favorece conhecimento, fiscalização e controle. Entretanto, sigilos constitucionalmente legítimos e proteção da intimidade impedem exposição indiscriminada. Eficiência exige boa utilização dos meios disponíveis e resultados adequados, com qualidade e respeito aos direitos. Os princípios alcançam Administração direta e indireta, em todos os entes e Poderes. Assim, um tribunal que realiza concurso e uma empresa estatal que contrata pessoal também devem observar o regime constitucional aplicável.

EXEMPLO RESOLVIDO

Uma campanha pública de prevenção recebe recursos oficiais, mas destaca a fotografia e o slogan pessoal do governante. Mesmo que informe corretamente a população, a promoção pessoal afronta o art. 37, § 1º, e a impessoalidade. Para corrigir, retire os elementos personalistas e preserve o conteúdo educativo, informativo ou de orientação social. O benefício coletivo da campanha não neutraliza o vício.

ATENÇÃO À PROVA

A divulgação não é requisito universal para existência de todo ato, nem significa livre acesso a qualquer dado. A publicidade pode ser condição de eficácia, conforme o regime aplicável. No nepotismo, a Súmula Vinculante 13 alcança hipóteses de parentesco e designações recíprocas nela descritas; não reduza o problema apenas à nomeação direta de filho pela própria autoridade.

QUESTÃO ORIGINAL

Julgue: a eficiência permite que a autoridade dispense requisito legal de seleção de pessoal quando demonstrar que a contratação direta produziria resultados mais rápidos e baratos para a Administração.

GABARITO COMENTADO

Errado. Os princípios devem ser observados conjuntamente. A eficiência deve ser buscada dentro da legalidade e dos demais parâmetros constitucionais. A solução seria aperfeiçoar o procedimento permitido, e não inventar exceção. Desconfie de justificativas como “interesse público” usadas para afastar exigências expressas.

Princípios da administração pública

Proporcionalidade, motivação e segurança jurídica

ENTENDA O CONTEÚDO

Além do LIMPE, o Direito Administrativo trabalha com finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, contraditório, ampla defesa e interesse público. A Lei 9.784/1999 explicita princípios do processo administrativo federal. Ela não deve ser apresentada como estatuto automaticamente aplicável a toda situação estadual: verifique a legislação e a hipótese de incidência exigidas pelo edital. Proporcionalidade compara a medida com seu objetivo. Pergunte se o meio é adequado, se existe alternativa menos gravosa igualmente eficaz e se o sacrifício imposto é justificável. Razoabilidade combate soluções incoerentes ou arbitrárias. Motivação exterioriza os fundamentos de fato e de direito, permitindo controle e defesa. Segurança jurídica protege estabilidade, confiança legítima e previsibilidade, sem transformar toda ilegalidade em situação intocável. A Administração pode revisar seus atos, mas precisa observar limites legais e garantias. Interesse público também não significa vontade pessoal do gestor. A ideia de sua supremacia deve ser interpretada com os direitos fundamentais e a finalidade legal, jamais como autorização genérica para sacrificar indivíduos.

EXEMPLO RESOLVIDO

Um regulamento prevê medidas graduais para corrigir falha documental. O órgão fecha imediatamente uma atividade regular por erro simples, sem explicar urgência ou risco. O raciocínio correto não termina em “a autoridade tem poder de fiscalizar”. Verifique se o fechamento era adequado, necessário e proporcional, se havia medida menos onerosa e se houve motivação e oportunidade de defesa no momento juridicamente cabível.

ATENÇÃO À PROVA

A LINDB exige consideração das consequências práticas em decisões baseadas em valores jurídicos abstratos. Ao invalidar atos, a decisão deve explicitar consequências jurídicas e administrativas. Isso não elimina a legalidade nem permite manter qualquer irregularidade por conveniência. A autotutela autoriza correção administrativa, enquanto o controle judicial continua disponível. São controles coexistentes, com objetos e limites próprios.

QUESTÃO ORIGINAL

Julgue: a decisão administrativa que invalida um ato deve indicar expressamente suas consequências jurídicas e administrativas, sem se limitar a citar valores jurídicos abstratos desconectados do caso concreto.

GABARITO COMENTADO

Certo. Os arts. 20 e 21 da LINDB exigem a consideração das consequências e a fundamentação concreta. A motivação deve ligar os fatos à regra jurídica e enfrentar as alternativas pertinentes. Isso não afasta o dever de observar a lei. Para resolver itens semelhantes, examine fundamento, finalidade, intensidade da medida e procedimento.

Atos administrativos

Elementos, atributos e motivos determinantes

ENTENDA O CONTEÚDO

Ato administrativo é manifestação praticada no exercício de função administrativa, sob regime de direito público, destinada a produzir efeitos jurídicos. Na classificação tradicional, seus elementos são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência responde quem pode agir; finalidade indica o resultado público previsto; forma é a exteriorização exigida; motivo reúne pressupostos fáticos e jurídicos; objeto é o efeito jurídico produzido. Não confunda motivo com motivação: o primeiro é a causa que fundamenta o ato; a segunda é a exposição dessa causa. Pela teoria dos motivos determinantes, a validade vincula-se aos fundamentos declarados, inclusive quando o ato é discricionário. Motivo inexistente ou falso compromete a decisão que nele se apoiou. Entre os atributos estudados estão presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. A presunção é relativa e pode ser afastada. Imperatividade permite impor obrigações independentemente da concordância do destinatário, mas não está presente indistintamente em todos os atos. Autoexecutoriedade permite execução direta nas hipóteses admitidas, sem necessidade de ordem judicial prévia; não acompanha automaticamente todo ato administrativo. Tipicidade relaciona o ato às figuras admitidas pelo ordenamento.

EXEMPLO RESOLVIDO

Uma autoridade interdita local alegando laudo que apontaria risco estrutural imediato. Depois se verifica que o documento não existe. Analise: a autoridade podia ser competente e a interdição estar prevista em lei, mas o motivo declarado era falso. A existência de discricionariedade não salva o ato. Seria necessário fundamento real e procedimento adequado, não uma justificativa construída artificialmente para conservar a decisão.

ATENÇÃO À PROVA

A discricionariedade é escolha permitida pelo direito, geralmente relacionada a motivo e objeto dentro dos limites legais; não equivale a liberdade irrestrita. Competência, finalidade e forma legalmente exigida continuam controláveis. Mesmo atos discricionários estão sujeitos a exame de legalidade, proporcionalidade e motivos. O Judiciário não deve simplesmente trocar uma escolha administrativa legítima por sua preferência pessoal.

QUESTÃO ORIGINAL

Julgue: a presunção de legitimidade é relativa e não impede que o ato administrativo seja contestado por via administrativa ou judicial, conforme o regime aplicável.

GABARITO COMENTADO

Certo. A presunção admite prova contrária; não torna a decisão imune ao controle. Quando houver suspensão judicial, seus efeitos devem ser respeitados. Na prova, palavras como “todos” e “sempre” frequentemente escondem generalizações indevidas sobre atributos que dependem da espécie e do contexto do ato.

Atos administrativos

Anulação, revogação e convalidação

ENTENDA O CONTEÚDO

Anulação retira ato por ilegalidade; revogação retira ato válido por conveniência ou oportunidade. A Administração exerce autotutela sobre seus próprios atos. O Judiciário, quando provocado, controla sua legalidade, mas não revoga ato de outro Poder apenas por discordar de seu mérito administrativo. Quando administra seus próprios serviços, o Judiciário também pratica atos administrativos e exerce a autotutela correspondente. Na formulação usual, anulação produz efeitos retroativos; revogação, efeitos prospectivos. Contudo, a proteção da confiança, os limites temporais e as circunstâncias jurídicas impedem soluções mecânicas. A Lei 9.784/1999 determina anulação de atos ilegais e admite revogação por conveniência ou oportunidade, respeitados direitos adquiridos. No regime federal dessa lei, o direito de anular atos favoráveis decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé. Em efeitos patrimoniais contínuos, conta-se da percepção do primeiro pagamento. Convalidação corrige defeitos sanáveis quando não houver lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. São usualmente sanáveis defeitos de competência não exclusiva e de forma não essencial, conforme a situação.

EXEMPLO RESOLVIDO

Uma autorização foi assinada por agente que não possuía aquela competência, mas a matéria não era exclusiva e podia ser atribuída à autoridade competente. Se o defeito for sanável e os demais requisitos estiverem presentes, pode haver convalidação. Compare com ato destinado a perseguir adversário pessoal: o desvio de finalidade não desaparece simplesmente porque uma chefia ratificou o documento.

ATENÇÃO À PROVA

Ato vinculado não pode ser revogado por uma liberdade de escolha que a lei não concedeu. Atos já consumados e direitos adquiridos também limitam a revogação. Se a retirada afetar situação individual com efeitos concretos, devem ser respeitados contraditório e ampla defesa nos termos aplicáveis. Autotutela não significa surpresa ilimitada nem dispensa de processo.

QUESTÃO ORIGINAL

Julgue: percebendo que uma licença foi concedida sem requisito legal indispensável, a Administração deve qualificá-la como inconveniente e revogá-la, pois a ilegalidade pertence ao mérito administrativo.

GABARITO COMENTADO

Errado. A falta de requisito legal envolve validade e conduz ao exame de anulação, não de revogação. Antes de concluir o desfazimento, é necessário verificar possibilidade de correção, prazos, boa-fé, efeitos e garantias procedimentais. A primeira pergunta sempre é: o ato nasceu ilegal ou tornou-se inconveniente apesar de válido? Essa distinção organiza todo o tema.

Poderes administrativos

Hierarquia, disciplina e regulamentação

ENTENDA O CONTEÚDO

Poderes administrativos são instrumentos para cumprir deveres públicos. O poder hierárquico organiza a atuação interna: distribui tarefas, permite supervisão, ordens legítimas e revisão nos limites legais. Não existe hierarquia geral entre entes federativos, entre Poderes independentes ou entre administração direta e entidade da indireta apenas por haver vinculação. O poder disciplinar permite apurar infrações e aplicar sanções a servidores e a pessoas sujeitas a vínculo especial com a Administração, conforme o regime pertinente. Não se confunde com o poder punitivo penal. A responsabilização exige previsão normativa, competência, procedimento e garantias de defesa. O poder regulamentar permite ao chefe do Executivo editar decretos e regulamentos para a fiel execução da lei. Não autoriza contrariar a lei ou criar obrigações primárias sem fundamento constitucional. A Constituição admite decretos autônomos em hipóteses delimitadas: organização e funcionamento da administração federal sem aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos; e extinção de funções ou cargos públicos vagos. Regulamento de execução e decreto autônomo têm fundamentos e limites diferentes.

EXEMPLO RESOLVIDO

Um chefe distribui escalas conforme a norma de serviço: predomina o poder hierárquico. Ao instaurar apuração sobre falta funcional, entra em cena o poder disciplinar. Se ordenar alteração fraudulenta de um registro, a hierarquia não transforma a ordem em legítima. A distinção prática exige perguntar se o ato organiza o serviço, pune uma infração ou disciplina a execução de uma lei.

ATENÇÃO À PROVA

Na Lei 9.784/1999, delegação pode ocorrer a órgão ou titular não subordinado. Não se delegam edição de atos normativos, decisão de recursos administrativos nem competência exclusiva. Avocação exige relação hierárquica, é temporária, excepcional e fundamentada em motivos relevantes. Transferir exercício de atribuição não significa renunciar definitivamente à competência. Essas são regras do regime federal estudado.

QUESTÃO ORIGINAL

Julgue: a autoridade superior pode avocar permanentemente qualquer competência de órgão inferior, sem justificar a medida, pois a hierarquia substitui a necessidade de fundamento jurídico específico.

GABARITO COMENTADO

Errado. O art. 15 da Lei 9.784/1999 exige excepcionalidade, temporariedade e motivos relevantes devidamente justificados. A palavra “qualquer” também desconsidera limites normativos. Hierarquia viabiliza organização e controle, mas não autoriza apropriação ilimitada de atribuições. Compare sempre com a delegação: esta pode alcançar não subordinado; avocação pressupõe órgão hierarquicamente inferior.

Poderes administrativos

Poder de polícia e abuso de poder

ENTENDA O CONTEÚDO

Poder de polícia é atividade administrativa que limita ou disciplina direitos, interesses e liberdades para proteger finalidades públicas previstas no direito. O art. 78 do Código Tributário Nacional apresenta seu conceito legal. Fiscalização sanitária, controle ambiental e disciplina de trânsito exemplificam sua amplitude. Portanto, não é poder exclusivo das corporações policiais. A doutrina organiza o ciclo em ordem, consentimento, fiscalização e sanção de polícia. Uma norma fixa condições; uma licença, quando exigida, admite a atividade; a fiscalização verifica cumprimento; a sanção responde à infração comprovada. Nem toda atuação contém necessariamente todas essas fases. Polícia administrativa atua sobre atividades, bens e direitos para proteger a ordem administrativa; polícia judiciária relaciona-se à apuração de infrações penais e à persecução criminal. A primeira pode prevenir e também reprimir ilícitos administrativos, portanto “administrativa sempre preventiva” é simplificação incorreta. O exercício do poder exige competência, finalidade pública, proporcionalidade e devido processo, respeitadas as particularidades de medidas urgentes legalmente admitidas.

EXEMPLO RESOLVIDO

Uma fiscalização constata alimentos impróprios expostos à venda. A apreensão e a interdição cabíveis precisam apoiar-se na legislação, nos fatos documentados e na necessidade da medida. Já uma multa aplicada por vingança pessoal permanece abusiva mesmo que o servidor pudesse fiscalizar o estabelecimento. Competência para atuar não confere liberdade para escolher finalidade particular.

ATENÇÃO À PROVA

Excesso de poder ocorre quando o agente ultrapassa sua competência; desvio de poder, quando usa a competência para finalidade diversa da legal. Ambos são ilegalidades. Autoexecutoriedade não autoriza cobrança forçada de multa por retirada direta de dinheiro do particular. O STF, Tema 532, admite delegação legal a certas entidades privadas da Administração indireta, com capital majoritariamente público e prestação exclusiva de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial; não a qualquer empresa.

QUESTÃO ORIGINAL

Julgue: um agente competente remove servidor para puni-lo informalmente por desavença pessoal, embora apresente a medida como reorganização do serviço. O vício descrito é desvio de finalidade.

GABARITO COMENTADO

Certo. O agente empregou atribuição existente para alcançar objetivo estranho à finalidade legal. Se aplicasse penalidade reservada a outra autoridade, poderia haver excesso de poder. Observe que as categorias podem coexistir em situações concretas. Na revisão, associe excesso a ultrapassagem da competência e desvio ao objetivo indevido, sempre examinando os fatos do enunciado.

Lei penal no tempo

Aplicação da lei penal • 1/2

ENTENDA A REGRA

O primeiro passo é descobrir qual lei pode alcançar o fato. A legalidade exige lei anterior definindo o crime e estabelecendo a pena. Uma conduta socialmente reprovável não se torna crime apenas porque parece semelhante a outra proibida. A analogia não pode criar incriminação nem agravar a situação do acusado. A lei penal mais severa alcança, em regra, fatos posteriores à sua entrada em vigor; a mais favorável pode alcançar fatos anteriores.

QUATRO SITUAÇÕES ESSENCIAIS

Na abolitio criminis, lei nova retira o caráter criminoso da conduta: cessam a execução e os efeitos penais da condenação, mas não desaparecem automaticamente os efeitos civis. Na novatio legis in melius, o fato continua criminoso, porém recebe tratamento melhor. A lei benéfica retroage mesmo após o trânsito em julgado. Já a lei temporária tem duração previamente delimitada; a excepcional responde a circunstâncias extraordinárias. Ambas continuam regendo os fatos praticados durante sua vigência, conforme o art. 3º do CP.

EXEMPLO RESOLVIDO

Imagine um crime cometido em março, sob lei que prevê pena de dois a seis anos. Em julho, outra lei reduz a faixa para um a quatro anos, sem criar condição desfavorável. O julgador deve examinar a aplicação retroativa do novo tratamento. Se a condenação já era definitiva, esse dado não impede o benefício. Troque agora a lei de julho por outra mais severa: ela não pode retroagir para piorar a situação do autor daquele fato.

ARMADILHA DE PROVA

Tempo do crime não é o dia da sentença nem, necessariamente, o dia do resultado. Pelo art. 4º, considera-se o momento da ação ou omissão: teoria da atividade. Quem age aos dezessete anos e produz resultado depois de completar dezoito não se torna penalmente imputável por causa desse intervalo. Cuidado também com a lei temporária: seu simples término não significa abolitio criminis dos fatos anteriores.

QUESTÃO AUTORAL • C/E

Uma lei posterior mais favorável pode beneficiar pessoa condenada definitivamente, desde que sua aplicação realmente melhore a situação jurídica do caso. **Gabarito: certo.** O trânsito em julgado não impede a retroatividade benéfica prevista no art. 2º, parágrafo único. Na revisão, associe cada hipótese ao seu efeito: piora não retroage; melhora retroage; descriminalização encerra efeitos penais. Base: CP, arts. 1º a 4º.

Lei penal no espaço

Aplicação da lei penal • 2/2

TERRITÓRIO E LUGAR DO CRIME

A regra é a territorialidade: aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos no território nacional, respeitados tratados, convenções e regras internacionais. Para identificar o lugar do crime, o art. 6º considera tanto o local da ação ou omissão, integral ou parcial, quanto aquele em que o resultado ocorreu ou deveria ocorrer. É a teoria da ubiquidade. Ela não deve ser confundida com a teoria da atividade, que responde à pergunta sobre o tempo do crime.

EMBARCAÇÕES E AERONAVES

Embarcações e aeronaves brasileiras públicas ou a serviço do governo brasileiro são extensão do território nacional onde estiverem. Para as brasileiras mercantes ou privadas, o Código estabelece condições: aeronaves no espaço aéreo correspondente e embarcações em alto-mar. Também incide a lei brasileira sobre crimes em aeronaves estrangeiras privadas pousadas no Brasil ou em voo no espaço aéreo nacional, e em embarcações estrangeiras privadas em porto ou mar territorial brasileiro. Não transforme toda embarcação brasileira em extensão territorial sem verificar a categoria e a localização.

EXTRATERRITORIALIDADE SEM CONFUSÃO

O art. 7º admite aplicar a lei brasileira a determinados crimes no exterior. No grupo do inciso I, a incidência é chamada incondicionada, abrangendo, por exemplo, crimes contra a administração pública praticados por quem está a seu serviço. No inciso II, há condições cumulativas, como entrada do agente no Brasil e dupla punibilidade. Crimes praticados por brasileiro no exterior pertencem a esse segundo grupo. A pena cumprida no estrangeiro deve ser considerada nos termos do art. 8º, evitando ignorar a punição já suportada.

EXEMPLO E ARMADILHA

Uma pessoa envia do Brasil uma substância destinada a produzir resultado criminoso no exterior. Havendo aqui parte da conduta, o Brasil pode ser considerado lugar do crime pelo art. 6º. Isso não resolve sozinho todas as regras de competência processual. Lugar do crime, aplicação da lei penal e competência do órgão julgador são perguntas relacionadas, mas distintas. Em questões internacionais, não conclua que nacionalidade brasileira sempre gera aplicação incondicionada.

QUESTÃO AUTORAL • C/E

Para definir o lugar do crime, o Código Penal considera exclusivamente onde ocorreu o resultado. **Gabarito: errado.** O art. 6º também alcança o local da ação ou omissão e aquele em que o resultado deveria ocorrer. Memorize pela pergunta: quando, atividade; onde, ubiquidade. Base: CP, arts. 5º a 8º.

Fato típico, dolo e culpa

Teoria do crime • 1/3

MONTE O RACIOCÍNIO

No modelo tripartido adotado como referência didática, crime é fato típico, ilícito e culpável. O fato típico envolve conduta, resultado quando exigido, nexos causal e tipicidade. Tipicidade é a correspondência juridicamente relevante entre o fato e a descrição legal. Antes de discutir uma justificativa, identifique o comportamento concretamente atribuído ao agente. Uma lesão não demonstra, sozinha, crime doloso: é preciso examinar a conduta, o vínculo com o resultado e o elemento subjetivo previsto no tipo.

DOLO E MODALIDADES DE CULPA

Existe dolo quando o agente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. A primeira hipótese corresponde ao dolo direto; a segunda, ao eventual. Na culpa, o resultado decorre de imprudência, negligência ou imperícia, com violação do dever de cuidado. Imprudência é agir perigosamente; negligência, deixar de adotar cautela devida; imperícia, falta de aptidão técnica no exercício de atividade. A punição culposa depende de previsão legal expressa. Nem todo resultado indesejado configura culpa penal.

CAUSALIDADE E OMISSÃO

Nos crimes materiais, deve-se verificar se a conduta contribuiu causalmente para o resultado. A causa superveniente relativamente independente que, por si só, produz o resultado rompe sua imputação, permanecendo atribuíveis os atos anteriores. Na omissão imprópria, não basta dizer que alguém poderia ter ajudado: o agente devia e podia evitar o resultado, em posição de garantidor. Essa posição pode nascer da lei, da responsabilidade assumida ou da criação anterior do risco, conforme o art. 13.

EXEMPLO RESOLVIDO E ARMADILHA

Um profissional encarregado da segurança de banhistas percebe situação de afogamento e, podendo atuar, deliberadamente deixa de fazê-lo. A análise exige verificar seu dever de proteção, possibilidade concreta de agir e elemento subjetivo. A situação difere da de um observador sem posição de garantidor, cuja eventual responsabilidade depende de tipo próprio. Na culpa consciente, o agente prevê o resultado, mas confia em evitá-lo; no dolo eventual, assume o risco. Previsão, isoladamente, não resolve a distinção.

QUESTÃO AUTORAL • C/E

Se uma pessoa causa dano por negligência, poderá ser condenada por qualquer crime em sua forma culposa. **Gabarito: errado.** A modalidade culposa precisa estar prevista em lei, conforme o art. 18, parágrafo único. A acusação ainda deve demonstrar os demais elementos do delito, e não apenas o resultado lesivo. Base: CP, arts. 13, 18 e 19.

Tentativa e interrupção do crime

Teoria do crime • 2/3

DO PLANEJAMENTO À CONSUMAÇÃO

O caminho do crime pode passar por cogitação, preparação, execução e consumação. Pensar no delito, por si só, não é punível. Atos preparatórios geralmente não constituem tentativa, embora possam configurar crime autônomo previsto em lei. A tentativa exige início da execução e ausência de consumação por circunstância alheia à vontade do agente. Na consumação, estão presentes todos os elementos da definição legal.

TRÊS INSTITUTOS QUE SE CONFUNDEM

Na desistência voluntária, o agente ainda poderia continuar a execução, mas escolhe interrompê-la. No arrependimento eficaz, já praticou os atos executórios, porém impede a produção do resultado. Nas duas situações, responde somente pelos atos já praticados que constituam infração. No arrependimento posterior, o crime já se consumou: tratando-se de delito sem violência ou grave ameaça à pessoa, a reparação do dano ou restituição da coisa, voluntariamente, até o recebimento da denúncia ou queixa permite reduzir a pena de um a dois terços.

EXEMPLO RESOLVIDO

Durante uma execução fracionável, o agente desiste voluntariamente quando ainda podia prosseguir. Se os atos já realizados causaram lesão corporal típica, poderá responder por ela, e não pela tentativa do resultado que decidiu evitar. Outra situação: ele efetua todos os atos capazes de matar, depois atua e efetivamente salva a vítima. Pode haver arrependimento eficaz. Se tenta salvá-la, mas ela morre, a boa intenção posterior não basta para aplicar esse instituto: exige-se impedimento efetivo do resultado.

ARMADILHA: IMPOSSÍVEL OU APENAS DIFÍCIL?

No crime impossível, a consumação é inviável por absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto. A impossibilidade meramente relativa pode permitir tentativa punível. Também não confunda desistência voluntária com fracasso provocado por resistência da vítima ou intervenção policial: nessas hipóteses, a causa impeditiva é externa. Voluntariedade não exige necessariamente espontaneidade; o essencial é que a interrupção decorra de escolha possível do próprio agente.

QUESTÃO AUTORAL • C/E

O arrependimento posterior exige que o agente impeça a consumação do crime.

Gabarito: errado. Ele pressupõe crime consumado e pode reduzir a pena quando preenchidos os requisitos legais. Impedir efetivamente o resultado após concluir os atos executórios caracteriza arrependimento eficaz. Na tentativa comum, a redução é de um a dois terços, salvo disposição diversa. Base: CP, arts. 14 a 17.

Ilícitude, culpabilidade e erros

Teoria do crime • 3/3

QUANDO O FATO É JUSTIFICADO

Fato típico não significa automaticamente crime completo. A ilicitude pode ser afastada por estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou alheio, repelida com meios necessários usados moderadamente. Vingança depois de encerrada a agressão não se transforma em defesa legítima. O excesso doloso ou culposo pode gerar responsabilidade, observados os requisitos da respectiva modalidade.

PERIGO E DEVER FUNCIONAL

No estado de necessidade, há perigo atual a direito próprio ou alheio, não provocado voluntariamente pelo agente e inevitável de outro modo, sendo inexigível o sacrifício do direito protegido nas circunstâncias. Quem tem dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar essa justificativa nos termos do art. 24, § 1º. O exercício de função policial também não autoriza qualquer força: o dever legal precisa existir e a atuação deve permanecer dentro de seus limites.

CULPABILIDADE E ERROS

A culpabilidade envolve imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Menores de dezoito anos são penalmente inimputáveis. Emoção, paixão e embriaguez voluntária ou culposa não afastam automaticamente a imputabilidade. No erro de tipo, o agente se engana sobre elemento do fato: exclui-se o dolo, admitindo-se culpa quando houver previsão e seus requisitos. No erro de proibição, conhece o que faz, mas se equivoca sobre a ilicitude: se inevitável, há isenção de pena; se evitável, cabe possível redução.

EXEMPLO RESOLVIDO E CUIDADO

Uma pessoa pega guarda-chuva alheio idêntico ao seu, acreditando sinceramente que lhe pertence. O erro recai sobre a qualidade de coisa alheia, elemento do furto: é erro de tipo. Não se conclui por furto culposo, pois tal modalidade não está prevista. Diferente seria conhecer a propriedade alheia e acreditar que a lei permite aquela apropriação. Na obediência hierárquica, somente a ordem não manifestamente ilegal pode preencher a hipótese do art. 22.

QUESTÃO AUTORAL • C/E

Quem repele agressão injusta já encerrada atua necessariamente em legítima defesa.

Gabarito: errado. A agressão deve ser atual ou iminente; represália posterior não atende a esse requisito. Examine primeiro os fatos, depois a justificativa e, por último, eventual excesso. Base: CP, arts. 20 a 28.

Funcionário público e peculato

Crimes contra a administração pública • 1/2

QUEM PODE PRATICAR O DELITO

O conceito penal de funcionário público é amplo: alcança quem exerce cargo, emprego ou função pública, mesmo temporariamente ou sem remuneração. Há equiparações legais, inclusive para certas pessoas que trabalham em empresas contratadas ou conveniadas para executar atividade típica da administração. Não basta observar a carteira de trabalho. Em concurso de pessoas, a condição funcional, quando elementar do crime e conhecida pelo participante, pode comunicar-se ao particular. Assim, um particular pode participar de peculato sem se tornar servidor.

PECULATO: IDENTIFIQUE A RELAÇÃO COM O BEM

No peculato-apropriação, o funcionário passa a tratar como seu dinheiro, valor ou bem móvel cuja posse decorre do cargo. No peculato-desvio, dá destinação indevida ao bem em benefício próprio ou de terceiro. O objeto pode ser público ou particular. No peculato-furto, não há posse anterior nessa condição: o agente subtrai, ou contribui para a subtração, aproveitando facilidade proporcionada pela função. O vínculo funcional explica a diferença em relação a delitos patrimoniais comuns.

CULPA E REPARAÇÃO

O peculato culposo ocorre quando o funcionário contribui culposamente para crime de outra pessoa. Não é sinônimo de qualquer falha administrativa nem de simples desaparecimento de bem. Nessa modalidade, reparar o dano antes da sentença irrecorrível extingue a punibilidade; depois dela, reduz pela metade a pena imposta. Essa consequência específica não se estende automaticamente ao peculato doloso. Existe ainda peculato mediante erro de outrem, quando o funcionário se apropria do que recebeu, no exercício do cargo, por erro de outra pessoa.

EXEMPLO RESOLVIDO E ARMADILHA

Um servidor recebe oficialmente equipamento particular apreendido e decide incorporá-lo ao próprio patrimônio. O bem não pertencer ao Estado não exclui peculato: importa que a posse decorra do cargo. Se outro servidor, sem possuir o objeto, aproveita seu acesso funcional para subtraí-lo, o exame se desloca ao peculato-furto. Na questão, destaque posse anterior, facilidade funcional, apropriação, desvio e eventual participação de terceiro. São esses detalhes que diferenciam as modalidades.

QUESTÃO AUTORAL • C/E

A reparação do dano antes da sentença irrecorrível extingue a punibilidade em toda modalidade de peculato. **Gabarito: errado.** O benefício do art. 312, § 3º, refere-se ao peculato culposo. Não autoriza generalização para apropriação ou desvio dolosos. Base: CP, arts. 30, 312, 313 e 327.

Concussão, corrupção e prevaricação

Crimes contra a administração pública • 2/2

O VERBO RESOLVE BOA PARTE DA QUESTÃO

Na concussão, o funcionário exige vantagem indevida para si ou para terceiro em razão da função, ainda que esteja fora dela ou antes de assumi-la. Na corrupção passiva, solicita ou recebe vantagem indevida, ou aceita sua promessa, com o mesmo vínculo funcional. Exigir traduz imposição; solicitar traduz pedido. O recebimento não é indispensável à consumação da concussão nem da corrupção passiva na modalidade solicitar. Não troque o verbo do enunciado por outro apenas porque ambos envolvem dinheiro.

O LADO DO PARTICULAR

Corrupção ativa consiste em oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. A recusa do funcionário não elimina necessariamente a consumação da oferta. Corrupção ativa e passiva são delitos distintos: não dependem sempre da ocorrência simultânea um do outro. A pessoa que apenas cede a uma exigência abusiva de concussão não pratica, só por esse pagamento, corrupção ativa. O contexto pode indicar vítima da exigência, não corruptor.

INTERESSE PESSOAL E INFLUÊNCIA ALHEIA

Na prevaricação, o funcionário retarda ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício, ou o pratica contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Exige-se essa finalidade especial. Já o art. 317, § 2º, trata de atuar, omitir ou retardar ato com infração de dever funcional cedendo a pedido ou influência de outra pessoa. Na advocacia administrativa, patrocina-se interesse privado perante a administração, valendo-se da qualidade funcional; não é necessário ser advogado inscrito na OAB.

EXEMPLO RESOLVIDO E ARMADILHA

Um servidor deixa de movimentar procedimento para prejudicar pessoa de quem guarda rancor. O motivo pessoal pode apontar para prevaricação, desde que demonstrados os demais elementos. Se exige pagamento para realizar ato relacionado à função, o núcleo relevante passa a ser a exigência de vantagem: concussão. Se um particular oferece dinheiro para impedir autuação, a recusa do agente não torna a oferta automaticamente atípica. Na revisão, use pares: exigir/concussão; solicitar/corrupção passiva; oferecer/corrupção ativa.

QUESTÃO AUTORAL • C/E

A prevaricação exige que o funcionário obtenha vantagem financeira. **Gabarito: errado.** A finalidade é satisfazer interesse ou sentimento pessoal, que pode não ser econômico. A simples demora administrativa, sem os demais elementos, também não autoriza concluir pelo delito. Base: CP, arts. 316, 317, 319, 321 e 333.

Inquérito: finalidade e garantias

Inquérito policial • 1/2

INVESTIGAR NÃO É CONDENAR

O inquérito policial é procedimento administrativo voltado a apurar a infração penal e sua autoria, reunindo elementos para a decisão sobre a persecução. Não aplica pena nem substitui o processo. É geralmente escrito, inquisitivo, oficial e dispensável: a acusação pode ser proposta sem ele quando já existem elementos suficientes obtidos legitimamente. Dispensabilidade não significa irrelevância. Uma investigação bem documentada pode esclarecer a autoria, preservar vestígios, afastar suspeitas e evitar acusação sem fundamento.

INSTAURAÇÃO E CONDUÇÃO

Nos crimes de ação pública incondicionada, a autoridade policial pode instaurar investigação de ofício, entre outras formas legalmente admitidas. Quando a ação pública depende de representação, a investigação não pode iniciar sem essa condição. Nos crimes de ação privada, exige-se requerimento de quem tenha qualidade para promovê-la. A notícia de crime deve ser examinada, e diligências precisam respeitar as reservas legais. Medidas como interceptação de comunicação não se tornam livres apenas porque ainda não existe processo judicial.

DIREITOS CONTINUAM EXISTINDO

Inquisitivo significa ausência do contraditório pleno característico da instrução processual, não ausência de garantias. O investigado conserva direito ao silêncio, à assistência de defesa e à não autoincriminação. Segundo a Súmula Vinculante 14, a defesa pode acessar elementos já documentados que sejam relevantes ao exercício defensivo. Isso não equivale a conhecer previamente toda diligência sigilosa em andamento. O sigilo necessário à investigação deve ser compatibilizado com o acesso defensivo ao material já incorporado.

EXEMPLO RESOLVIDO E ARMADILHA

Uma defensora pede cópia de laudo já juntado que atribui ao cliente participação no fato. A negativa baseada apenas na palavra sigiloso conflita com a garantia de acesso aos elementos documentados pertinentes à defesa. Diferentemente, exigir informação antecipada sobre diligência ainda em execução pode comprometer sua finalidade. Outro cuidado: o indiciamento não é condenação. Pela Lei 12.830/2013, é ato privativo do delegado, fundamentado em análise técnico-jurídica que indique autoria, materialidade e circunstâncias.

QUESTÃO AUTORAL • C/E

Como o inquérito é inquisitivo, o investigado pode ser obrigado a confessar e seu defensor nunca pode consultar os autos. **Gabarito: errado.** As características do procedimento não eliminam direitos fundamentais. Silêncio não equivale a confissão, e o acesso defensivo abrange elementos já documentados pertinentes ao representado. Base: CPP, arts. 4º a 9º e 20; Lei 12.830/2013, art. 2º; STF, Súmula Vinculante 14.

Diligências, prazos e arquivamento

Inquérito policial • 2/2

O QUE A AUTORIDADE DEVE APURAR

Ao conhecer a infração, a autoridade deve adotar providências como preservar o local, apreender objetos após liberação pericial, colher elementos úteis, ouvir envolvidos e determinar exames quando necessários. Ofendido e investigado podem requerer diligências; a autoridade apreciará sua realização nos termos do art. 14. A reprodução simulada é admitida desde que não contrarie a moralidade ou a ordem pública.

PRAZOS: REGRA GERAL NÃO É REGRA UNIVERSAL

O art. 10 prevê conclusão em dez dias para investigado preso e trinta dias para solto. Esses números são ponto de partida do CPP, não resposta automática para todo caso. Leis especiais podem estabelecer outros prazos, e a interpretação do STF sobre o juiz das garantias admite prorrogações fundamentadas conforme elementos concretos e complexidade. A investigação deve respeitar duração razoável, e a manutenção da prisão exige controle judicial próprio; não basta repetir uma conta sem identificar o regime aplicável.

RELATÓRIO NÃO EQUIVALE A ARQUIVAMENTO

Concluídas as diligências, a autoridade elabora relatório do que foi apurado. O delegado não pode mandar arquivar o inquérito, conforme o art. 17. No regime do art. 28 interpretado pelo STF, o Ministério Público apresenta sua manifestação de arquivamento ao juízo competente e comunica os interessados, havendo mecanismos de revisão ministerial. A vítima pode provocar revisão em trinta dias da comunicação; o juiz pode fazê-lo diante de patente ilegalidade ou anormalidade. Não memorize o antigo modelo de simples discordância judicial como se não tivesse havido mudanças.

EXEMPLO RESOLVIDO E ARMADILHA

Um delegado conclui que não encontrou indícios suficientes de autoria. Deve registrar o resultado e encaminhar o procedimento pelo fluxo competente; não pode decretar arquivamento por conta própria. Se surgirem novas provas, o art. 18 permite novas pesquisas nos casos legalmente admitidos. Isso não autoriza reabrir indistintamente qualquer arquivamento: fundamento da decisão e seus efeitos precisam ser considerados. Distinguir falta de provas de reconhecimento definitivo de atipicidade evita respostas excessivamente genéricas.

QUESTÃO AUTORA • C/E

Todo inquérito brasileiro deve terminar em dez dias se houver prisão, sem qualquer exceção legal ou possibilidade de prorrogação. **Gabarito: errado.** A afirmação transforma a regra geral em regra absoluta e ignora regimes especiais e controle judicial fundamentado. Base: CPP, arts. 6º, 7º, 10, 14, 17, 18 e 28; STF, ADIs 6298 e conexas.

Prova, contraditório e ilicitude

Provas • 1/3

ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROVA JUDICIAL

O inquérito reúne elementos informativos; o processo permite produzir e discutir provas com contraditório. Pelo art. 155, o juiz não pode fundamentar a decisão exclusivamente em elementos colhidos na investigação, ressalvadas provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. A palavra exclusivamente é decisiva: o material investigativo não desaparece, mas deve receber o tratamento jurídico adequado. Livre apreciação também não significa decisão arbitrária: o julgador precisa justificar sua conclusão e respeitar os limites legais.

ENTENDA AS EXCEÇÕES

A prova cautelar busca preservar um elemento ameaçado pelo tempo, com contraditório frequentemente posterior. A não repetível não pode ser novamente produzida nas mesmas condições, como certas perícias em vestígios perecíveis. A antecipada é realizada antes do momento ordinário, sob controle judicial e com as garantias cabíveis, diante de necessidade demonstrada. As categorias têm particularidades; não basta chamar uma informação de urgente para dispensar sua legalidade, documentação ou possibilidade de contestação pela defesa.

PROVA ILÍCITA E DERIVAÇÃO

São inadmissíveis as provas obtidas mediante violação de normas constitucionais ou legais, devendo ser desentranhadas. A ilicitude também pode atingir provas derivadas, quando existir vínculo causal. O art. 157 ressalva situações como ausência desse vínculo ou obtenção por fonte independente. Isso não libera atalhos investigativos: a independência deve ser demonstrada, e não apenas afirmada. A descoberta de um objeto ilícito não torna automaticamente lícita qualquer forma utilizada para chegar até ele.

EXEMPLO RESOLVIDO E ARMADILHA

Uma testemunha acusa alguém na delegacia, mas a acusação não produz prova judicial de confirmação e não há hipótese excepcional do art. 155. A sentença não pode simplesmente reproduzir aquela declaração como fundamento exclusivo para condenar. Em outro caso, uma perícia urgente documenta vestígio que desapareceria. Sua realização durante a investigação não a torna inútil: devem ser preservadas condições de controle e contestação posterior. Compare a natureza do elemento, e não apenas o lugar em que foi obtido.

QUESTÃO AUTORAL • C/E

O juiz pode condenar exclusivamente com base em declarações policiais comuns, sem prova judicial e fora das exceções legais, porque vigora a livre apreciação. **Gabarito: errado.** Livre apreciação não afasta o limite expresso do art. 155. Na revisão, verifique origem, legalidade, contraditório, possibilidade de repetição e fundamentação. Base: CPP, arts. 155 a 157; Constituição, art. 5º, LVI.

Perícia e cadeia de custódia

Provas • 2/3

VESTÍGIO EXIGE CUIDADO DESDE O INÍCIO

Quando a infração deixa vestígios, é indispensável exame de corpo de delito, direto ou indireto; a confissão não o substitui. Corpo de delito é o conjunto de elementos materiais relacionados à infração, não necessariamente um corpo humano. Se os vestígios desapareceram e o exame não é possível, a prova testemunhal pode suprir sua falta nos termos do art. 167. Essa exceção não autoriza deixar de realizar perícia disponível por mera conveniência.

QUEM EXAMINA E O QUE SE REGISTRA

A perícia é realizada por perito oficial com diploma de curso superior. Na sua falta, o CPP prevê duas pessoas idôneas, diplomadas em curso superior, preferencialmente na área específica e com habilitação técnica relacionada ao exame. O laudo deve apresentar descrição e respostas aos quesitos; conclusões precisam poder ser examinadas criticamente. O juiz não fica automaticamente vinculado ao laudo, mas sua avaliação deve ser motivada. Técnica pericial não elimina o dever de fundamentar nem a possibilidade de contestação.

AS DEZ ETAPAS

A cadeia de custódia documenta a trajetória do vestígio desde seu reconhecimento até o descarte. As etapas legais são reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. Reconhecer é identificar o interesse pericial; fixar é registrar detalhadamente a situação; processar é realizar o exame. Embalagem individualizada, lacres identificados e registros de quem teve acesso permitem verificar se o material analisado corresponde ao que foi recolhido. A cadeia começa antes da chegada ao laboratório.

EXEMPLO RESOLVIDO E ARMADILHA

Um objeto é recolhido, lacrado e transferido ao laboratório. Cada transferência deve permitir identificar responsáveis e condições de preservação. Abrir o recipiente sem registrar motivo, responsável e novo lacre enfraquece a rastreabilidade. Contudo, não se deve afirmar que qualquer irregularidade formal anula automaticamente todo o processo. Segundo a jurisprudência do STJ, a confiabilidade precisa ser examinada concretamente, podendo a falha inviabilizar o aproveitamento da prova quando compromete sua integridade ou autenticidade.

QUESTÃO AUTORAL • C/E

A cadeia de custódia começa somente quando o perito recebe o material no laboratório. **Gabarito: errado.** Ela se inicia com a preservação do local ou com procedimentos que detectem o vestígio. A coleta deve ser preferencialmente realizada por perito oficial; preferencialmente não significa exclusivamente. Base: CPP, arts. 158 a 159, 167 e 182; STJ, jurisprudência sobre confiabilidade probatória.

Depoimentos, confissão e reconhecimento

Provas • 3/3

AVALIE A INFORMAÇÃO, NÃO O RÓTULO

O depoimento deve distinguir o que a pessoa presenciou daquilo que ouviu de terceiros. Testemunho indireto não equivale a observação pessoal. No interrogatório, o acusado também exerce sua defesa e pode permanecer em silêncio, sem que isso seja tratado como confissão. A confissão é confrontada com as demais provas e pode ser retratada e dividida; não possui valor absoluto nem dispensa exame crítico.

RECONHECER NÃO É APENAS APONTAR

O art. 226 estabelece procedimento para reconhecimento de pessoas: descrição prévia de características, alinhamento com pessoas semelhantes, com mitigação da semelhança apenas se justificada e documentação pormenorizada. O objetivo é reduzir sugestões e falsos reconhecimento. Mostrar uma única fotografia e pedir confirmação pode contaminar a memória do reconhecedor. Quando houver vários reconhecedores, cada qual realiza o ato separadamente, evitando comunicação entre eles. A mera identificação de pessoa já conhecida dispensa esse procedimento formal, conforme o Tema 1258 do STJ.

ATUALIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL RELEVANTE

No Tema Repetitivo 1258, o STJ assentou que as regras do art. 226 são obrigatórias na investigação e em juízo. Reconhecimento inválido não pode sustentar condenação nem decisões de menor exigência probatória, como prisão preventiva, recebimento da denúncia e pronúncia. Repetir depois o procedimento não elimina necessariamente a contaminação inicial. Provas independentes podem demonstrar a autoria; mesmo um reconhecimento válido deve ser coerente com o restante do acervo. Diferencie a orientação jurisprudencial da simples leitura isolada da lei.

EXEMPLO RESOLVIDO E ARMADILHA

Após ver foto única indicada como a do autor, uma vítima reconhece a mesma pessoa em audiência. A repetição judicial não cura automaticamente o primeiro vício. A análise deve verificar o procedimento e a existência de provas realmente independentes. Outro cenário é a vítima que identifica vizinho conhecido há anos: não se trata, em princípio, da mesma tarefa de reconstruir a aparência de um desconhecido. Evite a frase antiga de que o art. 226 contém apenas recomendações.

QUESTÃO AUTORAL • C/E

Segundo o Tema 1258 do STJ, as formalidades do reconhecimento são dispensáveis no inquérito e obrigatórias apenas em juízo. **Gabarito: errado.** A observância é exigida nas duas fases. Para revisar, associe reconhecimento a procedimento confiável, confissão a confronto com outras provas e silêncio a garantia defensiva. Base: CPP, arts. 186, 197, 200, 226 e 228; STJ, Tema 1258.

Modalidades de flagrante

Prisão em flagrante • 1/2

QUEM PODE PRENDER E QUANDO

Qualquer pessoa pode prender alguém encontrado em flagrante; autoridades policiais e seus agentes têm dever legal de fazê-lo, respeitados os requisitos e limites jurídicos. O flagrante permite resposta imediata a uma situação legalmente definida, sem prévio mandado judicial. Isso não elimina direitos do preso, controle de legalidade nem necessidade de documentar a ocorrência. Suspeita genérica ou denúncia antiga não basta, por si só, para afirmar a existência de flagrante.

AS QUATRO HIPÓTESES DO ART. 302

O flagrante próprio abrange quem está cometendo a infração ou acaba de cometê-la. No impróprio, há perseguição logo após, em situação que faça presumir autoria. No presumido, a pessoa é encontrada logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis indicativos de autoria. No impróprio, destaque a perseguição; no presumido, o encontro acompanhado dos elementos de vinculação. Não existe regra geral segundo a qual todo flagrante termina automaticamente após vinte e quatro horas: devem ser examinadas as circunstâncias e a continuidade juridicamente relevante.

PERMANÊNCIA E ATUAÇÃO POLICIAL

Na infração permanente, o estado de flagrância continua enquanto durar a permanência. Não confunda crime permanente com delito instantâneo de efeitos duradouros. O flagrante esperado ocorre quando a polícia aguarda a execução de crime sem induzir sua prática. Já o preparado envolve provocação associada a providências que tornam impossível a consumação; nessa configuração, incide a orientação da Súmula 145 do STF. O flagrante forjado decorre da criação artificial de elementos incriminadores e é ilegal.

EXEMPLO RESOLVIDO E ARMADILHA

Logo após um roubo, a vítima aponta o autor, iniciando-se perseguição que resulta em captura. O detalhe perseguição direciona a análise ao flagrante impróprio. Se a pessoa é encontrada logo depois com bens e instrumentos indicativos, sem perseguição, a hipótese pode ser presumida. A mera existência de uma operação policial não torna o flagrante preparado: aguardar crime espontaneamente decidido difere de induzir a conduta e impedir de modo absoluto sua consumação. Examine o que os agentes realmente fizeram.

QUESTÃO AUTORAL • C/E

Nas infrações permanentes, somente há flagrante no primeiro instante da execução.

Gabarito: errado. O art. 303 mantém a flagrância enquanto não cessar a permanência. Resolva por etapas: identificar a infração, verificar a hipótese legal, observar a dinâmica temporal e controlar a legalidade da atuação. Base: CPP, arts. 301 a 303; STF, Súmula 145.

Auto, direitos e audiência de custódia

Prisão em flagrante • 2/2

DA CAPTURA AO AUTO

Apresentado o preso, a autoridade ouve o condutor, as testemunhas e o conduzido, respeitando seu silêncio e assistência defensiva, e documenta o procedimento. A ausência de testemunhas presenciais do crime não impede, sozinha, o auto: o CPP prevê testemunhas da apresentação. Devem constar informações legalmente exigidas, inclusive sobre filhos e eventual responsável por seus cuidados. A prisão não dispensa registro confiável nem autoriza exposição humilhante do custodiado.

IMEDIATAMENTE OU EM VINTE E QUATRO HORAS?

A prisão e o local devem ser comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família ou pessoa indicada. Em até vinte e quatro horas, encaminha-se o auto ao juiz e, se não houver indicação de advogado, sua cópia integral à Defensoria Pública. No mesmo prazo, entrega-se ao preso a nota de culpa, com motivo da prisão e identificação do condutor e das testemunhas.

ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA DE 2026

Pela redação do art. 310 dada pela Lei 15.358/2026, a audiência de custódia deve ocorrer em até vinte e quatro horas da prisão, por videoconferência em tempo real, com acusado, defesa e Ministério Público. Há garantia de entrevista prévia reservada e privacidade na oitiva, com possibilidade de presença física do defensor. A forma presencial é prevista excepcionalmente por força maior, mediante decisão justificada e limites legais. Materiais anteriores podem trazer regra distinta; confira a legislação e decisões supervenientes aplicáveis à prova.

EXEMPLO, DECISÕES E ARMADILHA

Se a prisão é ilegal, o juiz deve relaxá-la. Se é legal, deve analisar liberdade provisória ou conversão em preventiva, quando cabível, com provocação adequada, requisitos legais, fundamentação concreta e insuficiência das cautelares alternativas. A gravidade abstrata não basta. A Lei 15.272/2025 acrescentou circunstâncias e critérios de exame obrigatório, como risco de fuga e de interferência probatória. Flagrante não gera preventiva automática. Exemplo: reconhecer a legalidade da captura não dispensa demonstrar a necessidade atual de manter a prisão.

QUESTÃO AUTORAL • C/E

O encaminhamento do auto em até vinte e quatro horas permite adiar por esse prazo a comunicação inicial da prisão à família. **Gabarito: errado.** A comunicação é imediata; o prazo de vinte e quatro horas refere-se a outras providências expressamente previstas. Base: CPP, arts. 304, 306 e 310 a 313; Leis 15.272/2025 e 15.358/2026.

Consumo pessoal e a decisão do STF

Lei 11.343/2006, arts. 1º, 3º, 28 e 48; Tema 506/STF

PRIMEIRO, ENTENDA A FINALIDADE

A Lei de Drogas combina prevenção, atenção ao usuário e repressão ao tráfico. Não trate esses objetivos como incompatíveis. Para a lei, droga é a substância ou produto capaz de causar dependência que esteja especificado legalmente ou nas listas atualizadas do Executivo federal. No art. 28, adquirir, guardar, manter em depósito, transportar ou trazer consigo deve estar ligado ao consumo pessoal. A destinação é decisiva: o mesmo verbo pode aparecer no tráfico. Para identificar a finalidade, examinam-se natureza e quantidade da substância, circunstâncias da apreensão, condições pessoais e outros elementos previstos no § 2º. Nenhum estereótipo substitui prova.

CANNABIS: REGRA QUE PRECISA DE ATUALIZAÇÃO

No Tema 506, o STF afastou os efeitos penais da posse de cannabis para consumo pessoal. Permanecem a ilicitude extrapenal, a apreensão e as medidas de advertência e comparecimento a programa educativo, conforme a decisão. A referência é presunção relativa de uso pessoal até 40 gramas ou seis plantas-fêmeas. Isso não legalizou a comercialização. Elementos concretos podem indicar tráfico abaixo da referência; quantidade superior não impede reconhecimento fundamentado do consumo próprio. O julgamento não descriminalizou indistintamente todas as drogas. Para as demais, permanece a disciplina penal do art. 28, sem pena de prisão.

EXEMPLO RESOLVIDO

Em um enunciado, alguém guarda 25 gramas de cannabis para consumo próprio, sem outros elementos de tráfico. Aplica-se a orientação do Tema 506. Mude um dado: existem elementos concretos de comercialização. A quantidade, isoladamente, já não encerra o exame. A conclusão exige fundamentação com base no conjunto dos fatos.

ARMADILHA DE PROVA

“Até 40 gramas nunca é tráfico” está errado. Também está errado afirmar que 41 gramas produzem condenação automática. Leia se a questão pede o texto literal da lei ou sua aplicação conforme o STF. A decisão trata da cannabis para uso pessoal, não de autorização geral para circulação de drogas.

QUESTÃO AUTORAL

Julgue: a decisão do STF permite presumir uso pessoal de cannabis nos limites indicados, mas admite avaliação fundamentada de elementos contrários. Gabarito: certo. A presunção é relativa. A banca pode trocar “presunção” por “limite absoluto” para tornar a afirmação incorreta. Na revisão, explique com suas palavras por que descriminalização do consumo pessoal e legalização do comércio são ideias diferentes.

Tráfico e redução especial da pena

Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §§ 1º, 3º e 4º

TRÁFICO NÃO EXIGE VENDA

O art. 33 abrange diversas condutas relacionadas à circulação ilícita de drogas. Vender é apenas uma delas: transportar, guardar, oferecer e fornecer também podem integrar o tipo, inclusive quando não há pagamento. A pena do caput é reclusão de 5 a 15 anos e 500 a 1.500 dias-multa. Dia-multa é uma unidade utilizada no cálculo da sanção pecuniária; não significa dia adicional de prisão. A ausência de dinheiro encontrado com o agente não elimina, por si só, a possibilidade de tráfico. Devem ser provadas a conduta típica e suas circunstâncias, distinguindo-se o consumo pessoal.

QUATRO REQUISITOS CUMULATIVOS

A diminuição do art. 33, § 4º, conhecida como tráfico privilegiado, pode reduzir as penas de um sexto a dois terços nos delitos do caput e do § 1º. Exige primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa. Os quatro requisitos são cumulativos. Primário não é sinônimo de pessoa que satisfaz todos eles. A fração é definida fundamentadamente no caso concreto; não existe regra geral que atribua dois terços a todo réu primário. O benefício modifica a resposta penal, sem transformar tráfico em consumo pessoal.

EXEMPLO RESOLVIDO

Considere pena de 6 anos antes da redução, sem outras modificações. Reduzir dois terços significa retirar 4 anos, restando 2 anos. Reduzir um sexto significa retirar 1 ano, restando 5 anos. É um exercício de cálculo, não uma previsão para determinada apreensão. A elegibilidade ao redutor deve anteceder a conta.

OFERTA EVENTUAL NÃO É TODA ENTREGA GRATUITA

O § 3º prevê figura própria para oferecer droga eventualmente, sem objetivo de lucro, a pessoa do relacionamento do agente, para consumo conjunto. Esses elementos devem aparecer juntos. A entrega gratuita, isoladamente, não basta para deslocar qualquer fato do caput para esse parágrafo. Observe frequência, relação entre as pessoas e finalidade do oferecimento.

QUESTÃO AUTORAL

Julgue: comprovada a primariedade, o juiz deve aplicar automaticamente a redução máxima do tráfico privilegiado. Gabarito: errado. Faltam os demais requisitos cumulativos e a análise fundamentada da fração. Método de resolução: identifique primeiro o tipo penal; depois verifique os quatro requisitos; somente então examine a redução. Evite começar pela quantidade apreendida e saltar diretamente para uma conclusão sobre o benefício.

Associação, aumentos e investigação

Lei 11.343/2006, arts. 35, 40, 40-A, 50 e 51

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

O art. 35 exige duas ou mais pessoas associadas para os delitos indicados na lei, especialmente tráfico e produção ilícita. Sua pena é reclusão de 3 a 10 anos e 700 a 1.200 dias-multa. A jurisprudência do STJ exige vínculo estável e permanente. Duas pessoas atuando juntas em um episódio não demonstram automaticamente associação. A expressão legal referente à prática reiterada ou não dos crimes não dispensa a prova desse vínculo. Diferencie concurso de pessoas, que pode ser ocasional, de um projeto associativo duradouro. A existência de tráfico em determinado bairro não prova filiação a grupo criminoso.

AUMENTOS: OBSERVE O FUNDAMENTO

O art. 40 eleva as penas dos arts. 33 a 37 de um sexto a dois terços em hipóteses específicas, como transnacionalidade, tráfico interestadual e envolvimento de criança ou adolescente. Não confunda esses aumentos com a diminuição do tráfico privilegiado. Atualização importante: o art. 40-A, incluído pela Lei 15.358/2026, prevê aplicação em dobro quando o crime é praticado por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto ou para realização das condutas do art. 2º dessa nova lei. A mera menção genérica a um grupo não dispensa os requisitos legais.

INVESTIGAÇÃO: NÚMEROS ESSENCIAIS

Pelo art. 51, o inquérito tem prazo de 30 dias para indiciado preso e 90 dias para solto; esses prazos podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade policial. O laudo preliminar de constatação permite, nas condições legais, a lavratura do flagrante e a constatação inicial da materialidade. Não o confunda com o laudo definitivo.

EXEMPLO RESOLVIDO

Duas pessoas combinam, apenas naquele momento, a entrega de droga. O enunciado prova atuação conjunta, mas nada informa sobre vínculo estável. Não acrescente fatos: pode haver concurso no tráfico, enquanto a imputação autônoma de associação depende de prova adicional. Número mínimo de pessoas e estabilidade são requisitos distintos.

QUESTÃO AUTORAL

Julgue: demonstrada a participação de duas pessoas no tráfico, fica necessariamente demonstrado o art. 35. Gabarito: errado. Quantidade de agentes não substitui o vínculo associativo. Na prova, destaque expressões como “ocasionalmente” e “de forma estável”. Elas orientam a comparação. Para revisar, repita: duas pessoas é o mínimo legal; associação exige mais que simples presença ou colaboração pontual.

Posse e porte: encontre a diferença

Lei 10.826/2003, arts. 5º, 6º, 12 e 14

REGISTRO NÃO SE CONFUNDE COM PORTE

O Estatuto disciplina registro, posse, comercialização e circulação de armas, acessórios e munições. O certificado de registro permite manter a arma nos espaços previstos no art. 5º, nas condições legais. Não equivale a autorização geral para circular armado. A regra do art. 6º é a proibição do porte, ressalvadas as hipóteses legais. Em questões, procure primeiro a situação narrada: a arma está na residência, no trabalho ou sendo transportada? Depois verifique a categoria do objeto e a existência de autorização. O nome atribuído à situação não define o crime.

COMPARE OS TIPOS PENAS

O art. 12 trata da posse irregular de arma, acessório ou munição de uso permitido na residência ou dependências, ou no local de trabalho quando o agente é titular ou responsável legal pelo estabelecimento. A pena é detenção de 1 a 3 anos e multa. O art. 14 reúne diversas condutas ilegais com objetos de uso permitido, incluindo portar e transportar, com reclusão de 2 a 4 anos e multa. Não reduza o art. 14 a levar arma na cintura: seu texto contém outros verbos. Para uso restrito, o exame se desloca ao art. 16.

EXEMPLO RESOLVIDO

Uma pessoa mantém arma de uso permitido nunca registrada dentro da própria residência, em desacordo com a lei. O enquadramento básico a examinar é o art. 12. Se passa a transportá-la ilegalmente em via pública, o art. 14 torna-se relevante. O exemplo afasta situações específicas de autorização e evita confundir registro vencido com arma jamais registrada.

ARMADILHA: QUALQUER LOCAL DE TRABALHO?

Não. Para a hipótese do art. 12 no local de trabalho, o agente deve ser titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Um empregado não recebe esse enquadramento apenas porque está no prédio onde trabalha. A análise também não depende exclusivamente de a arma estar escondida, exposta, desmontada ou dentro de uma bolsa.

QUESTÃO AUTORAL

Julgue: possuir certificado de registro autoriza automaticamente o proprietário a portar a arma em qualquer lugar do território nacional. Gabarito: errado. A validade territorial do certificado não amplia os locais autorizados para manutenção da arma. A pegadinha troca a validade do documento pelo alcance da autorização. Revise sempre quatro pontos: objeto, lugar, conduta e autorização exigida.

Uso permitido, restrito e proibido

Lei 10.826/2003, arts. 12, 14, 16 e 23

A CLASSIFICAÇÃO ALTERA O ENQUADRAMENTO

Uso permitido, restrito e proibido são categorias jurídicas, não opiniões sobre a aparência ou o perigo de uma arma. O art. 23 remete a classificação técnica à regulamentação federal. Por isso, não memorize tabelas antigas de calibres sem conferir a norma do edital. Aqui, os exemplos informam a classificação para concentrar o estudo nos tipos penais. Arma de uso permitido também depende das autorizações pertinentes: “permitido” não significa livre aquisição, guarda ou circulação. Nas condutas ilegais, os arts. 12 e 14 ocupam-se do uso permitido; o art. 16 alcança uso restrito e outras situações expressamente equiparadas.

ESTRUTURA DO ART. 16

O caput prevê reclusão de 3 a 6 anos e multa para as condutas ali descritas envolvendo arma, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com a disciplina legal. Abrange tanto possuir quanto portar, entre outros verbos. O § 1º apresenta hipóteses equiparadas, como suprimir identificação e possuir arma com numeração raspada, suprimida ou adulterada. O § 2º estabelece reclusão de 4 a 12 anos quando as condutas indicadas envolvem arma de fogo de uso proibido. Observe a palavra “arma”: não amplie automaticamente essa descrição a todo objeto mencionado em outros dispositivos.

EXEMPLO RESOLVIDO

Um enunciado informa que alguém possui, ilegalmente, arma de uso restrito na própria residência. Não aplique o art. 12 apenas porque o objeto está dentro de casa. A categoria de uso restrito conduz ao exame do art. 16. Em outro caso, uma arma originalmente de uso permitido apresenta numeração raspada: deve-se verificar a hipótese específica do § 1º, IV.

ARMADILHA DE LEITURA

Não confunda a pessoa que raspa a identificação com quem possui conscientemente arma já adulterada. São descrições legais diferentes. A resposta deve acompanhar os fatos efetivamente apresentados, inclusive o elemento subjetivo exigido, sem presumir que o possuidor realizou a adulteração. Tampouco transforme toda irregularidade documental em adulteração de identificação.

QUESTÃO AUTORAL

Julgue: manter arma de uso restrito ilegalmente em casa é necessariamente posse irregular do art. 12, porque o local prevalece sobre a categoria. Gabarito: errado. O art. 12 é específico para uso permitido. O raciocínio correto combina classificação e conduta. Antes de escolher a pena, localize o artigo aplicável e verifique se há hipótese equiparada ou forma qualificada.

Outros crimes e pontos de atualização

Lei 10.826/2003, arts. 13, 15, 17 a 21-A; ADI 3.112/STF

OMISSÃO DE CAUTELA E DISPARO

O art. 13 pune deixar de adotar cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa com deficiência mental se apodere de arma sob a posse ou propriedade do agente. A pena é detenção de 1 a 2 anos e multa. Já o art. 15 trata do disparo em lugar habitado, adjacências, via pública ou em sua direção, desde que a conduta não tenha como finalidade outro crime. Prevê reclusão de 2 a 4 anos e multa. Sua subsidiariedade impede aplicar mecanicamente o tipo de disparo quando o próprio enunciado descreve finalidade criminosa diversa.

COMÉRCIO E CIRCULAÇÃO INTERNACIONAL

O comércio ilegal do art. 17 exige o contexto de atividade comercial ou industrial e tem pena de 6 a 12 anos e multa. A equiparação legal alcança comércio clandestino, inclusive exercido em residência. O tráfico internacional do art. 18 envolve importar, exportar ou favorecer entrada ou saída do território nacional sem autorização, com pena de 8 a 16 anos e multa. Não confunda fronteira estadual com fronteira nacional. O art. 19 aumenta a pena pela metade, nos arts. 17 e 18, quando os objetos forem de uso restrito ou proibido.

ATUALIZAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA

A Lei 15.358/2026 acrescentou o art. 21-A: aumento de dois terços nos crimes dos arts. 12, 14 e 16 nas hipóteses legais de concurso com crime da Lei de Drogas, ligação direta ao comércio ilícito de entorpecentes ou uso do artefato para assegurar a mercancia. Outro cuidado: o STF, na ADI 3.112, invalidou as vedações dos parágrafos únicos dos arts. 14 e 15 e do art. 21. Não reproduza essas proibições como regras constitucionais vigentes.

EXEMPLO RESOLVIDO

Alguém mantém em casa uma atividade clandestina de venda de armas. O local residencial não transforma automaticamente a conduta em mera posse do art. 12. O dado decisivo é a atividade comercial ilegal descrita. O exemplo compara tipos penais e seus elementos.

QUESTÃO AUTORAL

Julgue: para o art. 17, comércio clandestino realizado em residência pode ser equiparado a atividade comercial. Gabarito: certo. A lei não exige loja aberta ao público ou empresa formal. A armadilha consiste em transportar para o comércio ilegal a regra espacial da posse irregular. Cada tipo tem elementos próprios.

Conceito e comparação entre grupos

Lei 12.850/2013, art. 1º; CP, arts. 288 e 288-A; Lei 15.358/2026

QUATRO REQUISITOS PARA COMEÇAR

Na Lei 12.850, organização criminosa pressupõe quatro ou mais pessoas, estrutura ordenada, divisão de tarefas ainda que informal e finalidade de obter vantagem de qualquer natureza mediante infrações com pena máxima superior a quatro anos ou de caráter transnacional. O número de participantes é apenas o primeiro filtro. A vantagem não precisa ser exclusivamente financeira. A estrutura não exige organograma escrito nem empresa formal. A pena considerada é a máxima prevista para as infrações pretendidas, não a pena concreta de um integrante. “Superior a quatro” não significa “igual ou superior a quatro”.

ASSOCIAÇÃO E MILÍCIA

A associação criminosa do art. 288 do Código Penal exige três ou mais pessoas associadas para cometer crimes; não se confunde com reunião meramente ocasional. A associação para o tráfico tem mínimo de duas pessoas e disciplina própria no art. 35 da Lei de Drogas. Já o art. 288-A pune constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade criminosa prevista nesse dispositivo. Não presume milícia somente porque existe arma ou porque há agentes públicos envolvidos. Cada figura depende de seus elementos próprios.

ATENÇÃO À NOVIDADE DE 2026

A Lei 15.358/2026 definiu organização criminosa ultraviolenta, para seus próprios fins, a partir de três pessoas. O conceito envolve violência, grave ameaça ou coação e as finalidades especificadas na lei, ou a prática de atos destinados à execução dos crimes nela tipificados. Criou crimes de domínio social estruturado e favorecimento. Esse regime especial não apaga o requisito de quatro pessoas da Lei 12.850. Identifique qual lei e qual conceito o enunciado invoca antes de escolher o número mínimo.

EXEMPLO RESOLVIDO

Quatro pessoas mantêm estrutura com funções distribuídas para obter vantagem mediante infrações com pena máxima superior a quatro anos. Há dados compatíveis com a definição da Lei 12.850. Se o enunciado disser apenas que quatro pessoas praticaram um delito juntas, faltam informações sobre estrutura e finalidade associativa; não complete essas lacunas por conta própria.

QUESTÃO AUTORAL

Julgue: a Lei 15.358/2026 alterou para três pessoas todo e qualquer conceito de organização criminosa, inclusive o art. 1º da Lei 12.850. Gabarito: errado. É necessário distinguir o conceito geral estudado do conceito especial de organização ultraviolenta. Memorizar números sem associá-los ao respectivo dispositivo é uma fonte frequente de erro.

Crime autônomo e colaboração premiada

Lei 12.850/2013, arts. 2º, 3º-A e 4º

O CRIME DO ART. 2º

Promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa, pessoalmente ou por interposta pessoa, é crime punido com reclusão de 3 a 8 anos e multa. As penas das outras infrações praticadas não desaparecem. O comando individual ou coletivo agrava a pena, mesmo quando o líder não executa pessoalmente os atos. O emprego de arma de fogo na atuação da organização aumenta a pena até a metade. Há outros aumentos no § 4º, como uso da condição de funcionário público para cometer infração. Identifique a causa concreta; não trate todo integrante como líder.

COLABORAR NÃO É SIMPLEMENTE ACUSAR

A colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova. Exige utilidade e interesse públicos. Benefícios dependem de colaboração efetiva e voluntária e de resultados previstos em lei, como esclarecer a estrutura do grupo, identificar envolvidos ou recuperar produto do crime. O art. 4º admite, conforme os requisitos, perdão judicial, redução de até dois terços ou substituição por pena restritiva de direitos. O juiz não participa da negociação do acordo; exerce o controle judicial previsto em lei. O colaborador deve estar acompanhado por defensor nas etapas exigidas.

CORROBORAÇÃO: PALAVRA-CHAVE

As declarações do colaborador, sozinhas, não bastam para medidas cautelares reais ou pessoais, recebimento de denúncia ou queixa, nem sentença condenatória. É necessária corroboração por outros elementos. Homologar o acordo não equivale a declarar verdadeiras todas as acusações narradas. A legalidade do instrumento e a demonstração dos fatos são questões diferentes. Na prova, desconfie de frases que apresentem colaboração como prova absoluta ou substituta do contraditório.

EXEMPLO RESOLVIDO

Um investigado aponta uma pessoa como financiadora e indica documentos verificáveis. A investigação busca esses registros e outros elementos pertinentes. O relato orienta diligências, mas não produz condenação automática. A análise deve verificar o conteúdo obtido, sua licitude, seu vínculo com os fatos e a efetiva confirmação do relato.

QUESTÃO AUTORAL

Julgue: depois de homologado o acordo, as declarações do colaborador dispensam outras provas para condenar os delatados. Gabarito: errado. O art. 4º, § 16, exige que a condenação não tenha fundamento exclusivo nessas declarações. Para revisar, separe três etapas: negociação do acordo, controle de sua legalidade e avaliação das provas. Confundir essas funções faz parecer automático um resultado que a lei não autoriza.

Limites dos meios de prova

Lei 12.850/2013, arts. 3º, 8º a 10, 13 e 21-A a 21-B

AÇÃO CONTROLADA

A ação controlada consiste em retardar a intervenção policial ou administrativa, mantendo observação e acompanhamento, para agir no momento mais eficaz à obtenção de informações e provas. Pela Lei 12.850, esse retardamento exige comunicação prévia ao juiz, que pode estabelecer limites e comunica o Ministério Público. A palavra central é “comunicação”, não uma autorização judicial indistinta para toda técnica investigativa. Se houver transposição de fronteiras, exige-se cooperação com autoridades dos países envolvidos no provável itinerário ou destino. Ao final, elabora-se auto circunstanciado. Não confunda ação controlada com omissão sem acompanhamento.

INFILTRAÇÃO POLICIAL

A infiltração de agentes de polícia depende de autorização judicial circunstanciada, motivada e sigilosa, com definição de limites. Pressupõe indícios da infração e necessidade da técnica diante da impossibilidade de produção da prova por outros meios disponíveis. A autorização tem prazo de até seis meses, admitidas renovações quando comprovadamente necessárias. A lei também disciplina infiltração virtual com requisitos próprios. O agente deve respeitar proporcionalidade e finalidade: não existe licença geral para cometer crimes. O art. 13 prevê responsabilidade por excessos; a inexigibilidade de conduta diversa é examinada nas condições legais.

PROTEÇÃO DA INVESTIGAÇÃO

Interceptação de comunicações, acesso a dados e afastamento de sigilos possuem requisitos próprios. Uma medida autorizada não autoriza automaticamente todas as outras. Desde a Lei 15.245/2025, os arts. 21-A e 21-B da Lei 12.850 tipificam, respectivamente, obstrução e conspiração para obstrução mediante as condutas descritas contra pessoas protegidas pela lei. Não confunda esses dispositivos com o art. 21-A do Estatuto do Desarmamento: números iguais em leis diferentes regulam assuntos diferentes.

EXEMPLO RESOLVIDO

A polícia acompanha uma operação criminosa antes de intervir. O candidato verifica o art. 8º e a comunicação judicial prévia. Se a hipótese passa a ser inserção de policial nas atividades do grupo, o exame muda: exige-se a autorização judicial do art. 10, além dos demais pressupostos. O objetivo comum não elimina diferenças procedimentais.

QUESTÃO AUTORAL

Julgue: ação controlada e infiltração seguem exatamente o mesmo procedimento, bastando comunicação ao juiz em ambas. Gabarito: errado. A infiltração exige autorização judicial prévia com fundamentação e limites. A ação controlada da Lei 12.850 possui comunicação prévia. Resolva pelo meio empregado, não pela intenção genérica de investigar. Confira também competência, necessidade, prazo e documentação.

Doze decisões sem consulta

Exercícios autorais didáticos • marque C ou E e justifique

Como fazer • Reserve até 20 minutos. Responda antes de conferir as duas páginas seguintes. Além de C ou E, registre uma palavra que sustente a decisão. Acerto por chute ou sem justificativa deve entrar no seu caderno de revisão. A pontuação serve apenas para diagnóstico pessoal; não reproduz o sistema de avaliação de qualquer banca.

01 • Leitura • A afirmação “a medida pode reduzir falhas” equivale a “a medida elimina todas as falhas”.

02 • Direitos fundamentais • A inviolabilidade do domicílio impede qualquer ingresso sem consentimento do morador, inclusive para prestar socorro.

03 • Administração pública • A nomeação para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração constitui exceção à exigência de concurso público.

04 • Segurança pública • A Polícia Civil exerce, ressalvada a competência da União, funções de polícia judiciária e apura infrações penais, exceto as militares.

05 • Atos administrativos • A revogação é a forma adequada de retirar um ato por ilegalidade originária.

06 • Poderes administrativos • Uma medida adotada com finalidade diversa daquela prevista em lei pode caracterizar desvio de poder, ainda que o agente atue dentro de sua competência.

07 • Lei penal • Uma lei penal posterior que beneficie o agente pode ser aplicada a fato anterior, mesmo depois de condenação transitada em julgado.

08 • Teoria do crime • Na tentativa, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

09 • Administração e crime • O funcionário público que exige vantagem indevida em razão da função pode praticar concussão.

10 • Provas • O juiz pode fundamentar a condenação exclusivamente nos elementos informativos do inquérito, sem considerar as ressalvas legais.

11 • Drogas • O parâmetro de quantidade fixado pelo STF para cannabis autoriza concluir automaticamente pelo tráfico sempre que houver mais de 40 gramas.

12 • Organizações criminosas • A definição geral de organização criminosa na Lei 12.850 exige quatro ou mais pessoas e os demais requisitos legais; a mera reunião desse número não basta.

Entenda cada decisão 1

Corrija o raciocínio, não apenas a letra

01 • LEITURA

Errado. “Pode” expressa possibilidade; “elimina” afirma resultado, e “todas” universaliza. O item altera modalidade e intensidade. Em interpretação, uma reescrita precisa manter as condições e o grau de certeza do texto, mesmo que a versão proposta pareça mais enfática ou mais atraente.

02 • DIREITOS FUNDAMENTAIS

Errado. A Constituição admite ingresso para prestar socorro, em desastre ou flagrante delito, além de determinação judicial durante o dia. A proibição do item é absoluta e elimina exceções constitucionais. Não confunda as hipóteses: o requisito temporal indicado na Constituição vincula o ingresso por determinação judicial.

03 • ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Certo. O art. 37, II, da Constituição ressalva esses cargos. A exceção não transforma qualquer função em cargo comissionado nem elimina as exigências do inciso V: cargos em comissão destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. A banca pode trocar “cargo em comissão” por qualquer cargo público.

04 • SEGURANÇA PÚBLICA

Certo. Essa é a delimitação constitucional do art. 144, § 4º. A ressalva da União e a exclusão das infrações militares fazem parte da regra. Evite resumir a atribuição a “investigar todos os crimes”: o resumo apagaria limites que são relevantes para identificar alternativas incorretas.

05 • ATOS ADMINISTRATIVOS

Errado. A ilegalidade conduz à anulação, observados os limites jurídicos pertinentes. A revogação recai sobre ato válido e resulta de juízo de conveniência e oportunidade, nos casos em que é admitida. Localize a causa da retirada antes de escolher o instituto: vício de legalidade ou avaliação do mérito administrativo.

06 • PODERES ADMINISTRATIVOS

Certo. O desvio de poder ou de finalidade é uma modalidade de abuso. No excesso, o agente ultrapassa sua competência; no desvio, usa a competência para finalidade juridicamente inadequada. Estar formalmente autorizado a praticar o ato não legitima perseguir objetivo incompatível com a finalidade legal.

PRÓXIMO PASSO

Classifique cada erro como conteúdo, exceção ou leitura. Reescreva a regra correta e crie uma hipótese diferente em que ela se aplique. Volte à página do assunto e à fonte indicada. Na próxima sessão, responda de novo sem consultar: conseguir explicar a regra é um indicador melhor do que apenas reconhecer o gabarito.

Entenda cada decisão 2

Corrija o raciocínio, não apenas a letra

07 • LEI PENAL

Certo. O art. 2º, parágrafo único, do Código Penal contempla a retroatividade benéfica, inclusive após o trânsito em julgado. A regra não autoriza retroagir lei mais gravosa. Ao comparar leis, observe o benefício na situação concreta; não transforme a regra em permissão para combinar livremente trechos de regimes diferentes.

08 • TEORIA DO CRIME

Certo. É a definição do art. 14, II, do Código Penal. Se o agente voluntariamente desiste de prosseguir ou impede o resultado, examine o art. 15, em vez de classificar automaticamente como tentativa. A causa da não consumação é a diferença central entre os institutos neste ponto.

09 • ADMINISTRAÇÃO E CRIME

Certo. “Exigir” é o núcleo característico do art. 316 do Código Penal. Na corrupção passiva, os núcleos são solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida, observados os demais elementos legais. Não é a mera existência de vantagem que resolve a classificação: examine a conduta e sua relação com a função.

10 • PROVAS

Errado. O art. 155 do CPP veda a fundamentação exclusiva em elementos informativos da investigação e ressalva provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. O inquérito não é inútil nem desprovido de valor, mas não se equipara integralmente à produção probatória submetida ao contraditório judicial.

11 • DROGAS

Errado. O parâmetro não é uma fronteira automática entre uso e tráfico. A presunção de uso pessoal é relativa e a finalidade deve ser examinada conforme as circunstâncias. Acima do parâmetro pode haver uso; abaixo dele pode haver elementos concretos de tráfico. A decisão não legalizou o comércio nem se estende indistintamente a qualquer droga.

12 • ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

Certo. Além do número, a definição exige estrutura ordenada, divisão de tarefas, objetivo de vantagem e infrações nas condições legais. A regra geral não deve ser confundida com associação criminosa do Código Penal nem com o regime específico de organização criminosa ultraviolenta introduzido em 2026. Leia sempre qual diploma a questão menciona.

PRÓXIMO PASSO

Classifique cada erro como conteúdo, exceção ou leitura. Reescreva a regra correta e crie uma hipótese diferente em que ela se aplique. Volte à página do assunto e à fonte indicada. Na próxima sessão, responda de novo sem consultar: conseguir explicar a regra é um indicador melhor do que apenas reconhecer o gabarito.

Referências para conferir a lei

Fontes oficiais consultadas em 7 de outubro de 2026

CONSTITUIÇÃO FEDERAL: DIREITOS, ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 5º; art. 37, caput, II, III, V, IX, XVI, XVII, §§ 1º, 4º e 6º; art. 41; art. 84, IV e VI; art. 144

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

CONSTITUIÇÃO FEDERAL: PUBLICAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Art. 144, caput e §§ 1º a 10; art. 84, VI

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-norma-atualizada-pl.htm>

EMENDA CONSTITUCIONAL 138/2025

Arts. 1º e 2º; nova redação do art. 37, XVI, b, da Constituição

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc138.htm

EMENDA CONSTITUCIONAL 104/2019

Art. 3º; art. 144, VI, §§ 5º-A e 6º, da Constituição

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc104.htm

STF: TEMA 280, INGRESSO EM DOMICÍLIO

RE 603616; art. 5º, XI, da Constituição

<https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?classeProcesso=RE&incidente;=3774503&numeroProcesso;=603616&numeroTema;=280>

STF: CONSTITUIÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA DE ESTRANGEIROS

Comentários jurisprudenciais ao art. 5º

<https://portal.stf.jus.br/constituicao-supremo/artigo.asp?abrirArtigo=5&abrirBase;=CF>

STF: SÚMULA VINCULANTE 25

Súmula Vinculante 25; art. 5º, LXVII, da Constituição

<https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/sumariosumulas.asp?base=26&sumula;=1268>

STF: TEMA 656, GUARDAS MUNICIPAIS

RE 608588; art. 144, § 8º, e art. 129, VII, da Constituição

<https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?classeProcesso=RE&incidente;=3832832&numeroProcesso;=608588&numeroTema;=656>

STF: INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NÃO É EXCLUSIVA DOS DELEGADOS

Interpretação constitucional da investigação criminal e da Lei 12.830/2013

<https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-afasta-interpretacao-que-atribui-exclusividade-a-delegados-para-conduzir-investigacoes-criminais/>

Referências para conferir a lei

Fontes oficiais consultadas em 7 de outubro de 2026

LEI 9.784/1999: PROCESSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

Arts. 1º, 2º, 11 a 15, 50 e 53 a 55

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm

LINDB: FUNDAMENTAÇÃO E CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS

Arts. 20 e 21

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm

STF: SÚMULA 473 E DEVIDO PROCESSO NA AUTOTUTELA

Súmula 473; Tema 138, RE 594296

<https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/sumariosumulas.asp?base=30&sumula;=1602>

STF: SÚMULA VINCULANTE 13

Súmula Vinculante 13

<https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/sumariosumulas.asp?base=26&sumula;=1227>

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: CONCEITO DE PODER DE POLÍCIA

Art. 78 e parágrafo único

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm

STF: TEMA 532, DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA

RE 633782; tese do Tema 532

<https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?classeProcesso=RE&incidente;=4005451&numeroProcesso;=633782&numeroTema;=532>

CÓDIGO PENAL — DECRETO-LEI 2.848/1940, TEXTO COMPILADO

Arts. 1º a 8º; 13 a 30; 312, 313, 316, 317, 319, 321, 327 e 333

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — DECRETO-LEI 3.689/1941, TEXTO COMPILADO

Arts. 3º-B; 4º a 20; 28; 155 a 159; 167; 182; 186; 197; 200; 226; 228; 301 a 313

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 — TEXTO COMPILADO

Art. 5º, especialmente LIV, LV, LVI, LXII e LXIII

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Referências para conferir a lei

Fontes oficiais consultadas em 7 de outubro de 2026

LEI 12.830/2013 — INVESTIGAÇÃO CRIMINAL CONDUZIDA PELO DELEGADO DE POLÍCIA

Art. 2º, § 6º

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12830.htm

STF — SÚMULA VINCULANTE 14

Súmula Vinculante 14

<https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/sumariosumulas.asp?base=26+&sumula;=1230>

STF — JULGAMENTO DO JUIZ DAS GARANTIAS E REGRAS DE ARQUIVAMENTO

ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305; CPP, arts. 3º-B e 28

<https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=512814&ori;=1%2F>

STJ — TEMA REPETITIVO 1258, RECONHECIMENTO DE PESSOAS

CPP, art. 226; Tema 1258

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?cod_tema_final=1258&cod;_tema_inicial=1258&novaConsulta;=true&tipo;_pesquisa=T

STJ — CONFIABILIDADE DA PROVA E CADEIA DE CUSTÓDIA

CPP, arts. 158-A a 158-F; julgamento publicado em 02/06/2026

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?dt_publicacao=02%2F06%2F2026#_registro=202601205641

STF — SÚMULA 145, FLAGRANTE PREPARADO

Súmula 145; CP, art. 17

<https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/sumariosumulas.asp?base=30&sumula;=2119>

LEI 15.272/2025 — PRISÃO PREVENTIVA E AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

CPP, art. 310, §§ 5º e 6º, e art. 312, §§ 3º e 4º

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15272.htm

LEI 15.358/2026 — ALTERAÇÕES NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Redação de CPP, arts. 3º-B, § 1º, e 310, caput e §§ 7º a 13; art. 44 da Lei

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15358.htm

STJ — VEDAÇÃO À CONVERSÃO DE OFÍCIO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA

CPP, arts. 3º-A, 282, 310 e 311

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?dt_publicacao=24%2F03%2F2026#_registro=202504836100

Referências para conferir a lei

Fontes oficiais consultadas em 7 de outubro de 2026

STF — AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A LEI 15.358/2026

ADIs 7952, 7956, 7957 e 7958

<https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/confira-todos-os-detalhes-da-audiencia-publica-sobre-a-lei-antifaccao/>

LEI DE DROGAS — LEI 11.343/2006, TEXTO OFICIAL ATUALIZADO

Arts. 1º, 3º, 28, 33, 35, 40, 40-A, 48, 50 e 51

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm

STF — TEMA 506, RE 635.659

Tese de repercussão geral, especialmente itens 1, 2, 4, 5 e 8

<https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4034145&numeroTema;=506>

STF — DEFINIÇÃO DO PARÂMETRO PARA CANNABIS, 26/06/2024

Julgamento do Tema 506

<https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-define-40-gramas-de-maconha-como-criterio-para-diferenciar-usuario-de-traficante/>

STJ — INFORMATIVO 730: ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

HC 721.055/SC; art. 35 da Lei 11.343/2006

<https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?livre=@CNOT=018902>

ESTATUTO DO DESARMAMENTO — LEI 10.826/2003

Arts. 5º, 6º, 12 a 21-A e 23

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.826compilado.htm

STF — ADI 3.112 E DISPOSITIVOS DO ESTATUTO

Art. 14, parágrafo único; art. 15, parágrafo único; art. 21

<https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/supremo-declara-inconstitucionalidade-de-tres-dispositivos-do-estatuto-do-desarmamento/>

LEI DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS — LEI 12.850/2013

Arts. 1º a 4º, 8º a 10, 13 e 21-A a 21-B

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm

LEI 15.245/2025 — OBSTRUÇÃO DE AÇÕES CONTRA O CRIME ORGANIZADO

Alterações na Lei 12.850/2013 e no art. 288 do Código Penal

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15245.htm